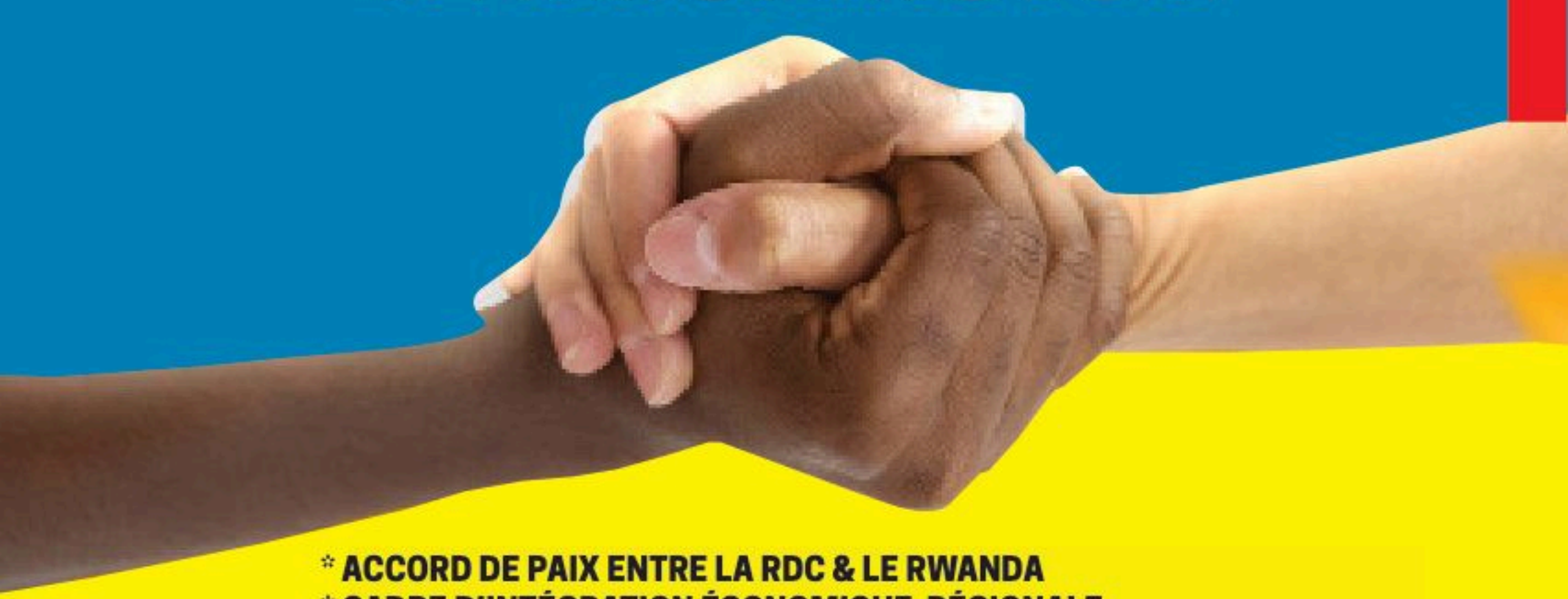
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT

TOUT SAVOIR SUR LES ACCORDS DE WASHINGTON



* ACCORD DE PAIX ENTRE LA RDC & LE RWANDA
* CADRE D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
* ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Préface

Depuis plus de trois décennies, la République démocratique du Congo est confrontée à une instabilité persistante qui a lourdement éprouvé son peuple, fragilisé son tissu socio-économique et compromis l'exploitation optimale de son immense potentiel. Face à cette réalité, sous la haute autorité **de Son Excellence Monsieur le Président de la République**, et dans le cadre de l'action gouvernementale conduite par **Son Excellence Madame la Première Ministre,** la RDC a fait le choix résolu de la paix, de la diplomatie active et de la coopération stratégique comme leviers durables de souveraineté, de stabilité et de développement.

Les Accords de Washington constituent, à cet égard, une étape historique. Ils s'articulent autour de plusieurs instruments distincts, conclus dans une séquence diplomatique cohérente, traduisant une volonté politique assumée : rompre avec les cycles récurrents de confrontation, restaurer la confiance, et inscrire durablement la République démocratique du Congo dans une dynamique de paix, de sécurité collective et de prospérité partagée.

Le premier instrument est **l'Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda,** signé à Washington le 27 juin 2025 par les Ministres des Affaires étrangères des deux pays. Cet accord constitue le socle politique et sécuritaire du processus. Il consacre sur papier le choix du règlement pacifique des différends, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que la fin des logiques de confrontation armée ayant durablement affecté la sous-région.

Le deuxième texte est **le Cadre d'intégration économique régionale,** signé le 4 décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Ce cadre a pour ambition de prolonger l'engagement de paix par une coopération économique structurée, visant à transformer la stabilité à retrouver en opportunités concrètes de développement, de création de valeur et d'intégration des marchés. Par sa nature et sa portée, il est appelé à produire des effets au-delà des États signataires, en favorisant une dynamique régionale comparable à celles portées par des mécanismes d'intégration tels que la Communauté économique des pays des Grands Lacs, dans une perspective de prospérité partagée et de stabilité durable. Il repose toutefois de manière explicite sur l'application pleine, effective et préalable de l'Accord de paix du 27 juin 2025, sans laquelle aucune intégration économique durable ne saurait se concrétiser.

Le troisième instrument est **l'Accord de partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo,** signé également le 4 décembre 2025. De nature strictement bilatérale, cet accord ne concerne pas la République du Rwanda. Il consacre la reconnaissance de la République démocratique du Congo comme partenaire stratégique des États-Unis sur le continent africain, et établit un cadre de coopération de long terme fondé sur la sécurité, l'investissement, la transformation économique, la gouvernance responsable des ressources naturelles et le renforcement de la souveraineté économique congolaise.

Dans le prolongement de cet Accord de partenariat stratégique, **un Mémorandum d'entente en matière de sécurité entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique** a également été signé le 4 décembre 2025. Ce mémorandum vise à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines essentiels, notamment la protection des infrastructures critiques, l'appui à la stabilisation des provinces affectées par les conflits, l'amélioration des capacités de défense et de renseignement, ain-

si que la lutte contre les trafics transfrontaliers liés à l'exploitation illicite des minerais. Toutefois, le texte de ce Mémorandum d'entente n'est pas reproduit dans le présent document, celui-ci constituant un instrument évolutif appelé à être consolidé ultérieurement en accord définitif, conformément aux procédures et engagements des Parties.

Le présent document a pour ambition de mettre à la disposition du public une lecture claire, structurée et accessible des engagements majeurs formalisés dans le cadre des Accords de Washington. Il vise à éclairer les citoyennes et citoyens congolais, les acteurs institutionnels, les partenaires nationaux et internationaux, ainsi que l'opinion publique, sur la portée, les objectifs et les mécanismes de mise en œuvre des instruments publiés, pris dans leur cohérence et leur complémentarité, conformément à la vision et aux orientations fixées par le Président de la République et mises en œuvre par le Gouvernement.

Dans un contexte marqué par la circulation rapide de l'information, mais aussi par la désinformation et les interprétations partisanes, la communication publique se doit d'être un outil de vérité, de pédagogie et de responsabilité. À ce titre, il a paru essentiel d'accompagner ces avancées diplomatiques par un effort soutenu de clarification et de transparence, afin de permettre à chaque Congolais de s'approprier les enjeux de ces accords et d'en mesurer les implications pour l'avenir de la Nation.

La paix ne se décrète pas ; elle se construit, se protège et se consolide dans la durée. Elle exige l'engagement de l'État, la vigilance des institutions, la responsabilité des partenaires et l'adhésion éclairée du peuple. C'est dans cet esprit que ce document est proposé : comme un outil de compréhension, mais aussi comme une invitation à l'unité nationale, à la confiance et à l'espérance.

Patrick MUYAYA KATEMBWE
Ministre de la Communication et Médias,
Porte-parole du Gouvernement



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT

ACCORD DE PAIX ENTRE LA RDC & LE RWANDA

Préambule

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (« RDC ») et le Gouvernement de la République du Rwanda (« Rwanda ») (ci-après dénommés « les Parties ») ;

RÉAFFIRMANT l'engagement mutuel de respecter la Déclaration de principes signée par les Parties le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de **la souveraineté,** de **l'intégrité territoriale,** de **l'unité nationale** et **du règlement pacifique des différends ;**

RECONNAISSANT la nécessité d'une **résolution politique négociée** – plutôt qu'une solution militaire – aux différends des Parties ;

RECONNAISSANT les termes de **l'Acte constitutif de l'Union africaine**, y compris **le respect des frontières existant** lors de l'accession à l'indépendance, et ses autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains, **la Charte des Nations Unies**, et **la résolution 2773** du Conseil de sécurité des Nations Unies (21 février 2025) et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

CONSCIENTS des négociations en cours entre la RDC et l'AFC/M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha, et de l'obligation des Parties de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien ;

RÉSOLUS à empêcher une reprise des hostilités qui pourraient nuire au processus de paix, à promouvoir activement une paix durable, la stabilité et le développement économique intégré dans toute la région et à rétablir des relations bilatérales normales entre les Parties ;

DÉTERMINÉS à promouvoir le plein respect des droits de la personne et du droit international humanitaire ;

Acceptent par la présente d'être lié par les dispositions suivantes :

1. INTÉGRITÉ TERRITORIALE ET INTERDICTION DES HOSTILITÉS
2. DÉSENGAGEMENT, DÉSARMEMENT ET INTÉGRATION DES GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES
3. MÉCANISME CONJOINT DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ
4. RÉFUGIÉS, DÉPLACÉS INTERNES ET CONSIDÉRATIONS HUMANITAIRES
5. MONUSCO ET AUTRE SOUTIEN MULTILATÉRAL
6. CADRE D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
7. MISE EN ŒUVRE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
8. DISPOSITIONS FINALES
9. ENTRÉE EN VIGUEUR

CHAPITRE 1.
INTÉGRITÉ TERRITORIALE ET INTERDICTION DES HOSTILITÉS



Les parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion de relations pacifiques :

I. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo : Désengagement des forces/levée des mesures défensives du Rwanda : Les parties conviennent de mettre en œuvre le Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives du Rwanda (CONOPS) du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent Accord.

ii. Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda : Neutralisation des FDLR : Les parties conviennent de mettre en œuvre le Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives du Rwanda (CONOPS) du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent Accord.

iii. Règlement pacifique des différends : Les Parties conviennent que les différends sont réglés par des processus établis par le présent Accord et d'autres accords pertinents, plutôt que par des hostilités.

iv. Interdiction des actes hostiles : Les Parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les Parties acceptent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes, directs ou indirects, qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie.

v. Interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés : Les Parties ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre sur ou à partir de leur territoire respectif, et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leurs territoires respectifs.

vi. Portée territoriale : L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction géographique, quel que soit le lieu où se trouvent les forces armées impliquées.

vii. Responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques : Les Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone du conflit cessent de se livrer à des hostilités qui sont incompatibles avec l'interdiction des hostilités établie dans le présent Accord.

viii. Protection des civils et du personnel humanitaire : Les Parties facilitent la libre circulation des civils, y compris des humanitaires. Les Parties doivent respecter le droit international humanitaire, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.

CHAPITRE 2.
DÉSENGAGEMENT, DÉSARMEMENT ET INTÉGRATION DES GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES

Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les Parties soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC/M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non militaires. Il s'agit notamment des éléments suivants :

i. Fin du soutien étatique aux groupes armés : Les Parties cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.

ii. Désengagement : D'une manière séquencée et coordonnée avec le désengagement des forces, et comme le disposeront d'autres accords à venir, les Parties appuient le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévu par d'autres accords ou processus et par le Processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation (P-DDRCS) ainsi que le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, conformément à la section 3 du présent Accord.

iii. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité : Toute réintégration éventuelle des combattants dans les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et la Police nationale congolaise (PNC) s'effectue de manière rigoureuse, individualisée, et conditionnelle, au cas par cas, sur la base de critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions.

CHAPITRE 3.
MÉCANISME CONJOINT DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ

Les Parties travaillent ensemble et avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes.

Les Parties établissent et conviennent de lancer, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les Parties. Le Mécanisme conjoint de sécurité crée des procédures opérationnelles communes et des mécanismes d'établissement de rapports pour assurer la transparence de l'ampleur et de la portée des opérations.

Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par les principes suivants et le plan de mise en œuvre figurant à l'annexe :

i. La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État aux FDLR et aux groupes armés associés, et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger, à ces derniers.

ii. Un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives par le Rwanda (CONOPS) du 31 octobre 2024, découlant du processus de Luanda.

iii. Un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité déjà couronnés de succès, dans le cadre où les opérations sont ciblées, ponctuelles et ciblées sur une menace spécifique.

v. La protection des civils et le respect du droit international humanitaire.

CHAPITRE 4.
RÉFUGIÉS, DÉPLACÉS INTERNES ET CONSIDÉRATIONS HUMANITAIRES

Les Parties, avec l'appui des agences des Nations Unies, des organisations humanitaires pertinentes et de la communauté internationale :

i. Retour des réfugiés : Facilitent le retour, volontaire et digne des réfugiés, en coordination avec les autorités territoriales et/ou coutumières des États indépendants, dans leurs pays d'origine d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des Accords tripartites sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais et rwandais signés à Kigali, le 17 février 2010, entre la RDC, le Rwanda et le HCR, reconnaissant la contribution positive de ce mécanisme.

ii. Déplacés internes : Reconnaissent qu'il est nécessaire de mettre fin au conflit pour permettre le retour des déplacés internes dans leur lieu d'origine, en coordination avec les autorités territoriales et coutumières de l'État congolais.

iii. Aide humanitaire : Créent des conditions propices à l'acheminement des secours d'urgence et garantir aux organismes humanitaires un accès libre, sûr, sans entrave et inconditionnel aux populations vulnérables, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités locales de la RDC en sont responsables sous la supervision du gouvernement central de la RDC.

CHAPITRE 5.
MONUSCO ET AUTRE SOUTIEN MULTILATÉRAL

Les Parties appuient et encouragent les efforts déployés par les forces et mécanismes multilatéraux de maintien de la paix, d'interposition et de vérification :

i. Les Parties facilitent et soutiennent la capacité de la MONUSCO à protéger les populations civiles et à mettre en œuvre tous les éléments de son mandat, y compris en respectant la liberté de circulation de la MONUSCO et en prenant toutes les mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies déployées dans l'est de la RDC.

ii. Les Parties s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

iii. Les Parties reconnaissent que la MONUSCO, telle que mandatée par la résolution 2765 (2024) du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle important dans la paix et la sécurité locales.

CHAPITRE 6.
CADRE D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

Les Parties conviennent de lancer, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé « cadre d'intégration économique régionale », et s'appuie sur les efforts existants, tels que la ZLECAf, la CIRGL, le COMESA et la CAE. Les Parties utilisent ce cadre pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minéraux critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procurer davantage de prospérité aux deux parties — en particulier pour la population de la région — à partir des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des opportunités d'investissement :

i. Intégration bilatérale : Dans le cadre, les Parties lancent et/ou élargissent la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, le dérisquage des chaînes d'approvisionnement en minéraux, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu ; et des chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de bout en bout (de la mine au métal transformé) qui dépendent les deux pays, en partenariat, le cas échéant, avec le gouvernement et des investisseurs des États-Unis.

ii. Intégration régionale : En outre, avec des partenaires clés, les Parties s'engagent à explorer des options pour lier le cadre à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris dans le cadre de projets d'infrastructure.

iii. Surveillance économique : Les Parties établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minéraux, les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les Parties, conformément au cadre d'intégration économique régionale.

CHAPITRE 7.
MISE EN ŒUVRE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

i. Règlement des différends : Tout différend découlant de la mise en œuvre du présent Accord est résolu à l'amiable entre les Parties avec la facilitation du Comité de surveillance conjoint, à la demande de l'une ou de l'autre Partie. Si les Parties ne parviennent pas à régler un différend, elles renvoient la question au Comité de surveillance conjoint pour facilitation.

ii. Comité de surveillance conjointe : Aux fins de la mise en œuvre effective du présent Accord, les Parties créent par la présente un Comité de surveillance conjointe, conformément aux conditions suivantes :

a. Les Parties sont membres du Comité de surveillance conjointe et invitent, dans un délai de trois jours, les gouvernements et organisations intergouvernementales suivantes à siéger au Comité de surveillance conjointe :
* Facilitateur de l'Union africaine
* Qatar
* États-Unis

b. Le Comité de surveillance conjointe à pour mandat :

* De recevoir les plaintes des Parties concernant les violations du présent Accord et de résoudre les différends découlant des violations du présent Accord ;
* De prendre des mesures, le cas échéant, pour remédier aux violations ;
* De surveiller et examiner les accusations de violations et résoudre les différends ;
* Le Comité peut nommer un autre représentant ou établir un mécanisme ad hoc approprié pour aider au règlement de tout différend lié au présent Accord ;
* Le Comité s'efforce de prendre des décisions et de résoudre les différends par consensus.
Le Comité s'efforce d'établir son mandat lors de sa première réunion.

c.La première réunion du Comité de surveillance conjoint a lieu dès que possible et au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur. Les Parties envisagent d'organiser la première réunion du Comité à Washington.

* Précisions : Le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non Parties siégeant au Comité de surveillance conjoint.

CHAPITRE 8.
DISPOSITIONS FINALES

i. Le présent Accord reste en vigueur indéfiniment, sauf accord contraire entre les Parties.

ii. Le présent Accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre Partie sur préavis écrit de soixante (60) jours transmis à l'autre Partie.

iii. Le présent accord peut être modifié par accord écrit des parties.

iv. L'annexe est réputée partie intégrante du présent Accord.

CHAPITRE 9.
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord entre en vigueur et les obligations qui y sont écrites prennent effet à compter de la signature du présent Accord.

ANNEXE

ACCORD SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME CONJOINT DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ

Élargissant les dispositions de l' Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda , la République démocratique du Congo (« RDC ») et la République du Rwanda (« Rwanda ») conviennent en outre par la présente des dispositions ci-après concernant les procédures opérationnelles du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (« JSCM ») :

1. Incorporation et référence au CONOPS

a. Les Parties réaffirment leur engagement au titre des conditions et des obligations du Concept d'opérations du Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives par le Rwanda (CONOPS) du 31 octobre 2024, et incorpore par la présente le CONOPS, sauf disposition contraire du présent Accord et de ses annexes.

b. En cas de conflit entre le présent Accord et le CONOPS, le présent Accord et ses annexes font foi.

2. Composition du JSCM

a. Le JSCM est composé d'au moins trois (3) représentants permanents de chaque Partie, y compris des représentants des forces armées, du renseignement et des ministères des Affaires étrangères.

b. Les Parties peuvent convenir d'inviter d'autres représentants à participer aux réunions du JSCM si nécessaire afin de traiter de points ou de tâches spécifiques à l'ordre du jour.

c. Les Parties choisissent et annoncent leurs représentants permanents dès la signature de l'Accord.

3. Mission et capacités du JSCM

a. Les Parties conviennent que la mission du JSCM est d'identifier, d'évaluer et de localiser les FDLR et les groupes affiliés afin de permettre la neutralisation des FDLR et des groupes affiliés.

b. Pour réaliser cette mission, les Parties conviennent que le JSCM est habilité à :

i. Surveiller et évaluer la mise en œuvre du CONOPS et des dispositions pertinentes du présent Accord ;

ii. Procéder à des échanges de renseignement et d'informations entre les Parties aux fins de la mise en œuvre du présent Accord et du CONOPS ;

iii. Identifier et définir le statut et la composition des FDLR et des groupes affiliés ;

iv. Établir et surveiller les emplacements des FDLR et des groupes affiliés ;

v. Vérifier toutes les informations, données et activités relatives aux FDLR et aux groupes affiliés ;

vi. Assurer la coordination avec les acteurs internationaux dans l'accomplissement de sa mission ;

vii. Évaluer la nature de la menace que représentent les FDLR et les groupes affiliés et déterminer les mesures appropriées pour les neutraliser ;

viii. Coordonner les autres mesures visant à neutraliser les FDLR et les groupes affiliés conformément au CONOPS.

c. Le JSCM détermine la portée géographique de ses activités, en fonction des conditions sur le terrain et dans le plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté.

d. Les Parties conviennent également de tirer parti du JSCM pour communiquer concernant tout mouvement coordonné ou repositionnement de forces armées ou d'autres groupes armés et en assurer la conformité.

4. Procédures de réunion et de coordination

a. Le JSCM se réunit tous les mois. Dès la signature, les Parties de la date et du lieu de la première réunion conviennent.

b. Le lieu de la réunion mensuelle alternera ensuite mensuellement entre les lieux en RDC et au Rwanda, et le pays hôte de chaque réunion est responsable de tous les arrangements logistiques, administratifs, financiers et de sécurité pour chaque réunion.

c. Les membres permanents du JSCM assistent à chaque réunion.

d. Les Parties désignent l'un de leurs membres permanents du JSCM comme principal point de contact pour faciliter la coordination des réunions de planification et des autres activités.

e. Lors de sa première réunion, le JSCM adopte un mandat pour régir ses procédures de fonctionnement.

5. Exigences en matière de rapports

a. Le JSCM rédige et adopte un rapport conjoint unique après chaque réunion mensuelle.

b. Le JSCM soumet le rapport aux forces armées, aux services de renseignement et aux ministères respectifs, au niveau ministériel.

6. Participation de tiers

a. Les Parties conviennent d'inviter les États-Unis et le Qatar, représentés par l'attaché de défense pertinent et/ou un autre représentant, à assister aux réunions de la JSCM en qualité d'observateurs.

b. Le JSCM peut inviter d'autres États ou organisations tiers à participer au JSCM, et le JSCM peut solliciter un soutien financier, logistique et technique supplémentaire auprès d'États ou d'organisations tiers externes.

7. Durée du JSCM

a. Le JSCM continue de fonctionner jusqu'à l'achèvement de son mandat, tel que prévu dans le présent Accord et conformément au CONOPS, ou éventuellement un autre accord exprès entre les Parties.

ANNEXE A

CONCEPT DES OPERATIONS
DU PLAN HARMONISE DE NEUTRALISATION
DES FDLR ET DE DESENGAGEMENT DES FORCESL LEVEE
DES MESURES DÉFENSIVES
DU RWANDA

RÉFÉRENCE

A. Réunion Ministérielle tenue à Luanda le 12 octobre 2024.
B. Les activités et les responsabilités déterminées par les réunions d'experts de Luanda du 7-8 août, Goma du 19 août et Rubavu du 29-30 août.

1. CONTEXTE

1.1 La RDC et le Rwanda entretiennent des relations tendues depuis presque trois décennies qui ont provoquées des accusations mutuelles suite aux actions des groupes armées dans l'Est de la RDC.

1.2 A cet effet, l'Union Africaine a mandaté le Président de la République d'Angola Son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, le Champion de l'UA pour la paix et la réconciliation en Afrique, pour faciliter le dialogue entre la RDC et le Rwanda, jouant un rôle important dans la désescalade des tensions à l'est de la RDC.

1.3 Dans ce contexte, une série de réunions ministérielles réunissant les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda sous la facilitation de leur homologue angolais se déroulent à Luanda depuis le 21 mars 2024. La dernière et cinquième réunion a eu lieu le 12 octobre 2024, pour examiner le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de Désengagement des Forces et la revue des mesures défensives du Rwanda adoptées par les experts du renseignement des trois pays à Rubavu, les 29 et 30 août 2024.

1.4 En date du 12 octobre 2024, il s'est tenu à Luanda en Angola, la 5ème Réunion Ministérielle sur la sécurité et la paix à l'est de la RDC qui a considéré ce qui suit :

* Le respect du cessez-le-feu du 04 août 2024 ;
* Le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des Forces/ Levée des Mesures Défensives du Rwanda (Plan Harmonisé) ;

1.5 La réunion du 12 octobre 2024 a chargé la Facilitation de préparer un Concept d'opérations (CONOPS) sur la neutralisation des FDLR et la revue des mesures défensives du Rwanda, en tenant compte des préoccupations soulevées par toutes les parties. Le CONOPS devrait être examiné par les experts du renseignement lors de leur réunion du 30-31 octobre 2024, avant une autre Réunion Ministérielle pour examiner le rapport des experts sur le CONOPS.

1.6 Le plan proposé décrit une séquence d'activités à entreprendre par les FARDC et le RDF respectivement pour la neutralisation des FDLR et la revue des mesures défensives du Rwanda. Il a mis l'accent sur une coordination étroite entre les FARDC et le RDF avec le soutien du Mécanisme de vérification ad hoc dirigé par l'Angola pour mener à bien la mission.

2. Objectifs politiques

2.1 Rétablir un climat de confiance entre la RDC et le Rwanda à travers la neutralisation des FDLR par la RDC et le désengagement des Forces/levée des mesures défensives par le Rwanda ;
2.2 Créer un environnement sûr et sécurisé favorisant la reprise des activités socio-économiques ;
2.3 Assurer une paix et une stabilité durable dans la région ou les droits de l'homme sont respectés ;
2.4 Assurer la protection de tous les citoyens des deux pays ;
2.5 Mettre en terme à des discours de haine et des attaques verbales ;

3. Objectifs stratégiques

* Défaire le groupe armé FDLR et ses supplétifs ;
* Protéger la population et les infrastructures locales ;
* Assurer le retour des déplacés dans leurs milieux d'origine ;
* Avoir le contrôle des sites d'exploitation des ressources naturelles.

4. Effets militaires stratégiques désirés

* Désescalade des conflits armés à l'Est de la RDC est acquise ;
* Axes et les agglomérations sécurisées ;
* Population sécurisée ;
* Libre circulation des personnes et de biens ;
* Baisse de la tension entre la RDC et le Rwanda ;

5. État final recherché

* La menace FDLR en RDC est éradiquée ;
* Les mesures de défense établies par le Rwanda sont levées ;
* L'autorité de l'État est restaurée ;
* La confiance RDC-Rwanda est restaurée ;
* Les réfugiés congolais sont rapatriés et réinstallés en RDC et les réfugiés rwandais sont rapatriés et réinstallés au Rwanda ;
* La paix, la stabilité et le développement à l'Est de la RDC ainsi que le bon voisinage entre les peuples des deux pays sont restaurés ;

6. Conditions préalables de réussite

* Maîtrise du Renseignement ;
* Meilleure coordination entre les différentes forces sur le théâtre Ops ;
* Etroite collaboration entre différents acteurs impliqués dans les Ops ;
* Soutien de la Communauté Régionale et Internationale ;
* Opérations d'influence efficaces ;
Sensibilisation de la population à se désolidariser des FDLR.

7. MISSION

Pour la RDC :
* Neutraliser les FDLR ;
* Favoriser le rapatriement des membres FDLR au Rwanda ;
* Garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la Sous-Région des Grands Lacs ;
* Protéger la population et assurer le retour des déplacés dans leurs milieux d'origine.

Pour le Rwanda :
* Désengager les forces/ Lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda ;
* Assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés au Rwanda.

EXÉCUTION DU CONOPS

8. Concept d'opérations (CONOPS) :

a. Intention : Neutraliser les FDLR et lever les mesures défensives du Rwanda.
b. Plan de manœuvre : Les FARDC doivent neutraliser les FDLR tandis que les RDF doivent désengager les Forces/lever les mesures défensives du Rwanda en quatre phases :

Phase 1 : Préparation
* Analyse du niveau de la menace posée par les FDLR ;
* Briefing sur le retour des activités ;
* Localisation des FDLR et de leurs équipements ;
* Sensibilisation des communautés locales ;
* Localisation et partage d'informations sur les FDLR et ses groupes dissidents ;
* Partage d'information sur les mesures de défense mises en place par le Rwanda ;
* Cessation des opérations transfrontalières ponctuelles par le Rwanda.

Phase 2 : Conduite des opérations
* Neutralisation des FDLR et de ses groupes supplétifs :
* Réalisation des actions ciblées contre les FDLR ;
* Évaluation conjointe de l'exécution du plan de neutralisation des FDLR ;
* Levée des mesures défensives du Rwanda et fin des opérations ponctuelles et transfrontalières ;
* Évaluation conjointe de l'exécution du plan de désengagement/levée des mesures défensives du Rwanda.

Phase 3 : Évaluation
* Évaluation conjointe par la RDC et le Rwanda du Plan de neutralisation des FDLR par la RDC et leurs partenaires ;
* Évaluation conjointe entre la RDC et le Rwanda des activités relatives à la levée des mesures défensives prises par le Rwanda.

Phase 4 : Stabilisation
* Démobilisation, rapatriement et réintégration des ex-combattants des FDLR ;
* Renforcer la confiance et l'environnement pacifique entre la RDC et le Rwanda ;
* Normalisation des relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda.

9. Délais : L'opération se déroule en plusieurs phases selon les délais ci-dessous :

Phase 1 : Préparation des activités
(sensibilisation, planification, coordination et échange de renseignements avec les différents partenaires) : J+7 à J+15 ;

Phase 2 : Conduite des opérations
(effort sur la neutralisation des FDLR et de levée des mesures défensives du Rwanda) : J+20 à J+30 ;

Phase 3 : Évaluation des activités du Rwanda et de la RDC en J+90 ;

Phase 4 : Stabilisation/Harmonisation en J+120.

10 La neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda doivent être réalisées dans un délai de trois mois, conformément au plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de la levée des mesures défensives du Rwanda adopté par les experts militaires et du renseignement à Rubavu, le 30 août 2024.

11. Le Mécanisme de Vérification Ad Hoc assurera le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités ci-dessus.

INSTRUCTIONS DE COORDINATION

12. Les délais clés sont :

12.1.1.1 Conclure la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda AU PLUS TARD J+90 ;
12.1.1.2 Durée des activités : 03 MOIS

SOUTIEN LOGISTIQUE

13. Le soutien logistique sera de la responsabilité des pays et comprendra :

a. Financement :
i. Chaque pays finance ses propres activités.
ii. Un financement durable doit être assuré en interne.

b. Médical : Sera de la responsabilité de chaque pays.

Risques et contraintes

* Stigmatisation de certaines communautés (mesures d'attaque : campagne pour la cohésion nationale, tolérance zéro pour toute stigmatisation) ;
* Régionalisation du conflit (mesure d'attaque : mener une diplomatie active)
* Représailles des FDLR à l'endroit de la population (mesures d'attaque : organisateur de la population à la résistance populaire).
* Manque de volonté politique et de confiance mutuelle entre le Rwanda et la RDC.

Fait à Luanda, le 31 octobre 2024

LISTE DES SIGLE ET ACRONYMES

AFC – Alliance du Fleuve Congo
CEA – Communauté de l'Afrique de l'Est
CIRGL – Conférence internationale sur la région des Grands Lacs
COMESA – Marché commun de l'Afrique orientale et australe
CONOPS – Concept d'opérations du Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives par le Rwanda du 31 octobre 2024
FARDC – Forces armées de la République démocratique du Congo
FDLR – Forces démocratiques pour la libération du Rwanda
HCR – Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
M23 – Mouvement du 23 mars
MONUSCO – Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo
ONU – Organisation des Nations Unies
P-DDRCS – Processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion communautaire et de stabilisation
PNC – Police nationale congolaise
RDC – République démocratique du Congo
SADC – Communauté de développement de l'Afrique australe
UA – Union africaine
ZLECAf – Zone de libre-échange continentale africaine

2

CADRE D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

CADRE D'INTÉGRATION RÉGIONALE

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et le Gouvernement de la République du Rwanda (Rwanda) (dénommés ensemble « les Participants »)

Se félicitant de la Déclaration de principes signée par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, de la République démocratique du Congo (RDC) et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, à Washington, le 25 avril 2025 ;

Déterminés à soutenir la mise en œuvre de l'Accord de paix du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda en empêchant que le commerce illicite alimente la violence ou finance des groupes armés et en construisant un avenir où la coopération transfrontalière renforce la paix et la prospérité pour les deux pays ;

Reconnaissant les potentialités de synergie avec les organisations continentales et régionales, y compris la possibilité de revitaliser la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) ;

Entendant bâtir un avenir caractérisé par des partenariats mutuellement bénéfiques, développer la connectivité avec les initiatives de développement économique internationales et régionales et créer des possibilités d'investissement dans tous les secteurs, y compris les mines, les infrastructures, l'énergie, le développement industriel, l'agrobusiness, la santé publique et la gestion des parcs nationaux.

Mettent en place par la présente un Cadre d'intégration économique régionale (CIER). Les Participants réaffirment que ces initiatives doivent être menées dans le plein respect de la souveraineté, des lois et de la réglementation de chaque pays. Outre les Domaines prioritaires décrits ci-après, les Participants comptent que le CIER constitue une plateforme évolutive leur permettant d'ajouter de nouveaux objectifs et initiatives mutuellement acceptables :

I. ATTENTES ET OBJECTIFS DES PARTICIPANTS

Les Participants affirment leur engagement commun en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité régionale et du développement économique durable. Fondé sur les principes de souveraineté, de respect mutuel et de coopération régionale, le présent CIER offre une vision commune de l'action à mener pour relever les défis de longue date et promouvoir une prospérité commune dans la région des Grands Lacs.

À titre de priorité, les Participants visent à combattre et à éliminer progressivement les activités illicites liées à l'extraction, au commerce, à la circulation et à la transformation des ressources minérales, qui compromettent la paix, la sécurité et la bonne gouvernance dans la région.

Les Participants reconnaissent que le développement de l'énergie et de l'infrastructure est la condition préalable à l'industrialisation, en particulier dans le secteur minier, et à l'amélioration de la qualité de vie des communautés locales.

Les Participants ont pour objectif de coopérer en vue de promouvoir une économie régionale professionnelle, réglementée et productive, en particulier en ce qui concerne les chaînes de valorisation des minerais, qui profite avant tout aux populations de la région.

Les Participants affirment que chaque pays exerce un contrôle souverain et entier sur l'exploitation, la transformation et l'exportation de ses ressources naturelles. Chaque pays mérite de tirer les bénéfices économiques adéquats de ces ressources en promouvant l'industrialisation du secteur minier conformément aux politiques et aux cadres juridiques de chaque pays. Chaque pays souligne également que les communautés locales doivent bénéficier des revenus et autres avantages provenant de leur extraction, de leur transformation et de leur commercialisation.

Soucieux de parvenir à une plus grande transparence et une meilleure préservation de la valeur existante, les Participants ont l'intention de travailler conjointement avec les parties prenantes concernées pour éliminer progressivement les obstacles – en matière de réputation ou sur les plans techniques ou commerciaux – qui entravent l'exportation directe et légale de minerais provenant de la région, et, entre autres, d'étain, de tantale, de tungstène, de niobium et d'or. Les Participants entendent ainsi instaurer des conditions permettant d'attirer les investissements dans les deux pays et dans la région.

Les Participants reconnaissent à la fois l'importance du développement des capacités de traitement et de transformation des minerais en RDC et au Rwanda, et l'utilité des infrastructures et des plateformes industrielles existantes dans la région. En s'appuyant sur ces complémentarités, les Participants s'engagent à promouvoir un cadre équilibré et prospectif de coopération économique visant à soutenir les activités minières formelles, à renforcer les chaînes de valorisation régionales et à assurer le développement et la gestion responsable de nouvelles infrastructures, en particulier dans les secteurs de la logistique et de l'énergie.

Enfin, les Participants expriment leur intention d'identifier et de promouvoir des domaines communs de coopération dans la région des Grands Lacs, y compris les infrastructures transfrontalières, les zones industrielles communes, le tourisme transfrontalier et les marchés transfrontaliers, en vue de favoriser une intégration régionale plus poussée et une croissance viable comme point d'ancrage d'une paix durable.

II. DOMAINES PRIORITAIRES D'INTÉGRATION RÉGIONALE

A) ÉNERGIE

En coordination avec les pays voisins des Grands Lacs et compte tenu du Plan directeur des systèmes d'énergie continentaux de l'Union africaine (UA), les Participants s'engagent à mettre au point conjointement des projets de production et de transport d'énergie permettant de répondre aux besoins des habitants et des industries de la région. Les Participants comptent accorder la priorité au bouclage financier du projet hydroélectrique Ruzizi III, ainsi qu'à l'exploitation coopérative et durable du méthane du lac Kivu pour la production et le transport d'électricité. Les deux initiatives peuvent bénéficier des arrangements multilatéraux de gouvernance de la CEPGL, avec la participation de l'Énergie des Grands Lacs (EGL) et de la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs (SINELAC). Les Participants coopéreront également pour faire en sorte que l'accroissement de la production permette d'augmenter l'accès de l'industrie et des ménages à l'électricité et pour identifier les perspectives de mise en place d'un pool énergétique régional.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants entendent, en coordination avec le Burundi, accroître l'électricité « propre » provenant du projet Ruzizi III et potentiellement d'autres sources comme d'autres projets hydroélectriques, l'extraction de méthane du lac Kivu, ou de nouvelles technologies telles que de petits réacteurs modulaires pour alimenter les ménages, le commerce, et l'industrie, y compris l'exploitation minière et la transformation des minerais, de chaque pays. Les Participants entendent, avec l'appui de l'UA et de ses partenaires, œuvrer à la mise en place d'un pool

régional d'énergie. Les Participants cherchent à accroître l'accès à l'électricité des ménages, des écoles, des hôpitaux, des entreprises et d'autres institutions et peuvent chercher à recourir à des partenariats public-privé ou des accords de co-entreprises entre leurs services collectifs publics et participants du secteur privé pour obtenir des résultats plus rapidement et renforcer les opérations. Les Participants cherchent à veiller à ce qu'une énergie abondante et fiable profite aux communautés locales et au développement et à l'expansion des secteurs visés dans le CIER. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : *En utilisant les structures existantes, les Participants entendent, en coordination avec le Burundi, accorder la priorité à la prise des mesures nécessaires, y compris le bouclage financier, pour développer le projet hydroélectrique Ruzizi III dans le cadre du Code communautaire des investissements de la CEPGL. Les Participants commencent à planifier l'exploitation coordonnée du méthane du lac Kivu aux fins de la production d'électricité et d'autres usages, comme indiqué dans les trois arrangements pertinents existants entre les deux Participants. Dans le cadre de ces efforts, les Participants entendent coopérer pour associer à leur action les organisations régionales, y compris la CEPGL, le secteur privé et d'autres experts.*

Deuxième phase : *Les Participants accordent la priorité à la mise en œuvre des projets Ruzizi III et Lac Kivu et étudient d'autres opportunités liées à la Ruzizi et au Lac Kivu, y compris l'amélioration de la gouvernance de Ruzizi I et II, la réhabilitation de Ruzizi II et les efforts d'aménagement de Ruzizi IV et d'autres projets de production électrique. Les Participants étudient, en collaboration avec les parties prenantes régionales, les possibilités de transport et de distribution de l'électricité et l'agrandissement des sous-stations pour assurer l'accès fiable et à un coût abordable des ménages et des industries à l'énergie.*

Troisième phase : *Les Participants entreprennent, en collaboration, le cas échéant, avec d'autres pays des Grands Lacs, des études de faisabilité sur d'autres possibilités d'investissement coordonné dans la production, le transport et la distribution d'énergie, y compris la construction d'infrastructures appropriées pour la vente transfrontalière d'électricité. Les Participants accroissent l'électrification des villes frontalières et autres communautés au moyen de sources d'énergie reliées les unes aux autres.*



B) INFRASTRUCTURES

Les Participants entendent coopérer pour développer des infrastructures mutuellement bénéfiques, en particulier les infrastructures de transport, de logistique et de technologies de l'information et de la communication (TIC). Les Participants s'engagent à développer conjointement les infrastructures de transport de passagers et de marchandises ainsi que les infrastructures d'entrepôt, les infrastructures portuaires et celles de marché, et à coopérer pour attirer et mettre à profit les investissements du secteur privé dans les infrastructures qui favorisent la croissance économique dans la région des Grands Lacs. Les Participants s'engagent à veiller à ce que ces efforts soient liés au Corridor de Lobito et à faire progresser les deux pays vers une meilleure connectivité régionale et internationale dans les domaines des transports, de la logistique et des TIC.

1) Infrastructure et services de transport :

a. Transport terrestre : Les Participants s'engagent à améliorer l'infrastructure de transport terrestre sur leurs territoires respectifs afin de favoriser l'intégration et la croissance économiques globales et de faciliter l'expansion des lignes de communication et des réseaux de transport d'électricité fiables. Les Participants étudieront et évalueront conjointement la faisabilité des moyens d'améliorer les infrastructures routières en vue de transporter les personnes et les marchandises en sécurité et de manière efficiente. Les Participants s'engagent à collaborer avec les États-Unis et les partenaires internationaux concernés sur de futures liaisons avec le corridor de Lobito.

b. Transport par voie navigable : Les Participants s'engagent à accorder la priorité aux mesures visant à améliorer les capacités de transport de passagers et de marchandises sur le lac Kivu, y compris l'infrastructure portuaire, et à améliorer la sécurité des passagers. Les Participants s'engagent à revitaliser et à renforcer le cadre du Programme de transport intégré du lac Kivu de 2017 sous l'égide du Conseil des ministres inter-États du Corridor central afin de contribuer à la réduction des coûts de transport, d'atténuer la congestion routière et de promouvoir le commerce et le tourisme. Les Participants s'engagent à faciliter l'utilisation concertée des infrastructures de transport lacustre sans restrictions injustifiées et identifient et désignent des ports d'entrée et de sortie officiels, freinant les activités illicites passant par le lac.

c. Transport aérien : Les Participants s'engagent à élaborer des programmes conjoints de formation à l'intention du personnel du secteur aérien et à moderniser les systèmes de contrôle de la circulation aérienne. Les Participants s'engagent à envisager des moyens d'améliorer la connectivité aérienne pour catalyser l'intégration régionale, soutenir le commerce et le tourisme et permettre la circulation sûre et efficiente des personnes et des marchandises.

2) Infrastructure de facilitation du commerce, de logistique et de TIC : Les Participants s'engagent à développer conjointement des infrastructures de facilitation du commerce, de transport, de logistique et de TIC pour que le commerce et le transit transfrontaliers soient plus rapides, plus faciles, plus transparents et plus rentables. Les Participants s'engagent à établir des portails d'information commerciale à l'intention des négociants transfrontaliers et à envisager d'autres outils numériques transfrontaliers, tels que la visibilité des trajectoires en temps réel ou le suivi des cargaisons, afin de faciliter la transparence et la conduite des affaires. Les Participants s'engagent à mettre en œuvre l'Accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce (AFE de l'OMC), le régime commercial simplifié (STR) du COMESA, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et les dispositions et protocoles pertinents des accords établissant la CEPGL et la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), pour faciliter, au moyen de documents douaniers simplifiés et du renforcement des capacités, les échanges entre petits négociants transfrontaliers de marchandises visées par ces mécanismes, et accroître la coordination au niveau des postes frontaliers à guichets uniques (one-stop border posts), conformément aux protocoles régionaux, y compris la réglementation de la CAE relative aux postes frontières uniques. Les Participants s'engagent à se concerter pour promouvoir des investissements cohérents et adéquats dans les infrastructures transfrontalières de TIC – y compris au moyen d'investissements publics, de partenariats public-privé et d'investissements du secteur privé pour soutenir les initiatives en matière de coordination, de sécurité et de commerce, y compris l'alignement sur les efforts de connectivité avec le Corridor de Lobito. Les Participants entendent coordonner les mesures visant à freiner les activités commerciales transfrontalières illicites.

Les participants peuvent envisager d'étendre les réformes en matière de facilitation du commerce aux chaînes de valorisation, par exemple en incorporant des accords de reconnaissance mutuelle pour réduire les barrières non-tarifaires et accroître les volumes d'échanges ; en établissant des normes communes, des certifications et des centres d'exportations ; en coopérant dans les domaines de la finance, des assurances transfrontalières et des technologies financières pour les petits exploitants ; en élaborant, s'il y a lieu, des systèmes d'agrégation, de stockage, de chaîne

du froid, de conditionnement, de traitement et de centres logistiques, et en développant les possibilités de recherche, de vulgarisation et de formation de la main d'œuvre. Les Participants peuvent envisager d'harmoniser les normes sanitaires et phytosanitaires et d'autres protocoles pertinents qui sont essentiels à des échanges commerciaux transfrontaliers sûrs.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants ont pour but d'accroître la croissance économique dans l'est de la RDC, au Rwanda et dans les pays voisins des Grands Lacs en développant un accès fiable à des infrastructures efficaces et bien conçues et à des corridors d'exportation à faible coût reliant la région aux principales économies du monde, y compris en passant par le Corridor de Lobito. Les Participants entendent mettre en place des infrastructures et des politiques efficaces, sûres, résilientes et transparentes en matière de facilitation du commerce transfrontalier, de logistique et de TIC, intensifiant la compétitivité économique des deux pays, améliorant l'accès aux marchés et faisant en sorte que les biens et les personnes puissent franchir la frontière en toute sécurité et aisément. Les Participants comptent faire en sorte que les infrastructures physiques et numériques soutiennent d'autres secteurs visés par le CIER. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : Les Participants définissent une voie à suivre commune en ce qui concerne les infrastructures conjointes de transport, de facilitation du commerce, de logistique et de TIC, en coordination avec les partenaires régionaux, le secteur privé et d'autres experts, pour identifier les projets prioritaires. Les Participants étendent et renforcent les mécanismes existants de coordination des administrations locales pour la mise en œuvre de projets d'infrastructure de transport, de facilitation du commerce, de logistique et de TIC, y compris sur le lac Kivu, ainsi que les politiques et initiatives connexes visant à améliorer la sécurité et la transparence de la circulation transfrontalière de marchandises et de personnes. Les Participants envisagent d'accroître les postes frontaliers à guichets uniques (one-stop border posts) et s'emploient à identifier les investissements en infrastructure qui facilitent le passage efficient des marchandises dans la région. Les Participants élaborent une feuille de route en vue de rouvrir l'espace aérien et les services de transport aérien entre les deux pays.

Deuxième phase : Les Participants se concertent pour promouvoir des investissements cohérents et adéquats dans les infrastructures de transport – y compris au moyen d'investissements publics, de partenariats public-privé et d'investissements du secteur privé – dans la région des Grands Lacs afin de maximiser la valeur produite par les zones économiques spéciales et les autres mécanismes

créés dans le cadre du CIER. Les Participants établissent des bureaux commerciaux et des outils numériques, notamment des portails d'information et des outils numériques de facilitation du commerce. Les Participants promeuvent la mise en place d'infrastructures numériques, y compris des liaisons par fibre optique transfrontalières et la connectivité « du dernier kilomètre », et coordonnent l'harmonisation des réglementations afin que l'interopérabilité entre les systèmes de télécommunications soit prévue dans les plans de mise en œuvre, selon qu'il convient. Les Participants consultent les États-Unis et les partenaires du Corridor de Lobito sur l'établissement d'un plan visant à assurer la connectivité avec le Corridor de Lobito à l'avenir, et se concertent sur d'éventuelles études de faisabilité ou d'autres activités préparatoires.

Troisième phase : Les Participants coordonnent leurs efforts pour attirer et mettre à profit les investissements du secteur privé dans les projets d'infrastructure communs identifiés qui favorisent la croissance économique dans la région des Grands Lacs. Informés par le Plan directeur de l'UA des systèmes électriques continentaux, guidés par des considérations ayant trait aux coûts, à la fiabilité de l'approvisionnement électrique et à la viabilité environnementale, et en consultation avec les États-Unis et les organismes économiques régionaux, les Participants s'emploient continuellement à identifier de nouveaux projets d'infrastructure prioritaires pour améliorer le commerce transfrontalier, à systématiser l'utilisation des outils numériques et à parvenir à une coordination plus efficace à la frontière. Les deux pays participent à des investissements conjoints dans les infrastructures de transport, de facilitation du commerce, de logistique et de TIC qui leur permettent, ainsi qu'à d'autres pays de la région, d'exporter plus efficacement des marchandises à l'échelle mondiale et de faciliter les déplacements, y compris les vols directs transatlantiques vers la région des Grands Lacs.

C) CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT DE MINERAIS

Les Participants s'engagent à suivre des politiques et des cadres juridiques du secteur minier qui permettent d'accroître les investissements dans l'exploitation minière industrielle, ainsi que de mieux gérer un secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE), qui soit transparent et traçable, et bénéfique pour les communautés locales concernées par les activités minières, qu'elles soient artisanales ou industrielles. Ces politiques viseront à neutraliser les réseaux de financement des groupes armés, ainsi que ceux qui permettent toute forme de déstabilisation ou d'insécurité dans la région à l'avenir. Les deux Participants comptent s'employer, dans leurs pays respectifs et en collaborant l'un avec l'autre, à fournir aux marchés internationaux un approvi-

sionnement régulier en minerais « propres ». Les Participants entendent coopérer pour combler les lacunes de la réglementation en matière de commerce transfrontalier. Les Participants entendent coopérer pour faire en sorte que le commerce de minerais[1] ne finance plus de groupes armés et pour créer dans la région, des mines jusqu'aux utilisateurs finals, un secteur minier industriel de calibre international, en retirant bien plus de valeur de ce secteur pour les deux pays et en améliorant sa réputation. Les Participants s'engagent également à formaliser l'EMAPE, ouvrant ainsi la voie à davantage de moyens de subsistance de substitution à l'avenir, et à entreprendre des initiatives conjointes pour améliorer la transparence et lutter contre la corruption et le commerce illicite, y compris en améliorant la traçabilité et les normes professionnelles. Les Participants entendent assurer une meilleure interopérabilité transfrontalière, y compris en renforçant la gestion des frontières, et promouvoir le partage de la valeur, notamment au moyen d'initiatives conjointes de développement industriel. Les Participants ont pour objectif commun de créer les conditions nécessaires pour que les plus grandes sociétés minières et de transformation de minerais du marché mondial investissent dans la région.

1) Initiatives réglementaires visant à améliorer la transparence et le commerce licite :

a) Prévention du financement des conflits : Les Participants conviennent de la nécessité de prévenir le financement des conflits au moyen de chaînes complètes d'approvisionnement de minerais pour pérenniser la stabilité et la prospérité dans la région. Comme étape fondamentale vers une coopération plus poussée, les Participants s'engagent à identifier, à soumettre à des enquêtes, à poursuivre en justice et à empêcher de participer au secteur, tous les exploitants, y compris les compagnies et coopératives minières, les petits négociants, les négociants, et les fonderies ou affineurs– indépendamment de leur forme juridique ou de la juridiction dont ils dépendent – qui pourraient avoir contribué au financement de groupes armés illicites, à l'alimentation de tensions régionales ou à de graves violations du droit. Les Participants s'engagent à interdire, prévenir et sanctionner, y compris par une coopération renforcée en matière de répression, toute forme de fraude ou d'activité susceptible de réactiver les réseaux ou les dynamiques qui ont par le passé contribué aux tensions inter-étatiques ou à l'instabilité au sein des communautés concernées.

b) Initiative régionale de la CIRGL et coopération visant à améliorer les mécanismes de transparence : Afin de renforcer la confiance des marchés et des consommateurs du monde entier, les Participants s'engagent de nouveau à mettre activement en pratique les lignes directrices de l'OCDE en matière de devoir de diligence, y compris le Guide sur le devoir de diligence pour des

chaînes d'approvisionnement responsables de minerais provenant de zones de conflit et à haut risque et les six outils de l'Initiative régionale contre l'exploitation illégale des ressources naturelles (IRRN) de la CIRGL, au moyen notamment de la pleine application du Mécanisme régional de certification, de l'harmonisation des législations nationales pertinentes, de la mise en place d'une base de données régionale sur les flux de minerais, de la formalisation du secteur minier artisanal, de la participation active aux efforts visant à améliorer la transparence des activités extractives (y compris à l'aide des normes de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)) et de l'utilisation d'un mécanisme conjoint de signalement. Les Participants s'engagent à publier en temps voulu des comptes rendus d'événement grave et à mener les enquêtes nécessaires, notamment en coopération avec l'OCDE, la CIRGL ou d'autres mécanismes internationaux de transparence. Les Participants s'engagent à examiner, réformer ou, le cas échéant, remplacer, ensemble, les mécanismes régionaux de transparence existants afin d'assurer leur crédibilité, leur efficacité opérationnelle et leur pleine conformité avec les normes internationales et l'évolution des réalités sur le terrain, y compris en consultation avec le secteur privé et d'autres experts.

c) Partenariats visant à renforcer les inspections, l'octroi de licences et les certifications crédibles et transparents : Les Participants s'engagent à renforcer les capacités de leurs organes respectifs d'octroi de licences et d'inspection, notamment au moyen de partenariats avec des entités tierces, afin de renforcer la transparence, la qualité et la crédibilité des fonctions de réglementation du secteur des minerais. Les Participants s'engagent à appuyer, s'il y a lieu, le recours à des tierces parties transparentes et crédibles pour l'inspection et l'homologation des sites miniers, la vérification des fonderies/affineurs, des audits, des systèmes de chaîne de contrôle traçables, et des certifications d'exportation pour améliorer la traçabilité du commerce des minerais, du site minier jusqu'au point d'exportation, et renforcer la transparence de façon à normaliser les activités commerciales transfrontalières formelles. Les Participants s'engagent à publier régulièrement, sur une plateforme accessible à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et investisseurs, des données pertinentes sur les inspections, l'octroi de licences et la certification des mines, et le commerce de minerais. Les Participants s'efforcent de tirer parti d'outils numériques alimentés par des données, y compris en mettant éventuellement en place une infrastructure numérique de traçabilité de bout en bout, et d'étudier les possibilités d'interopérabilité entre différentes plateformes publiques et privées de part et d'autre de la frontière.

d) Harmonisation des politiques fiscales, interdiction de la concurrence fiscale dommageable et lutte contre les prélèvements illégaux perçus

localement : Les Participants s'efforceront d'harmoniser leurs politiques fiscales – y compris les redevances, les prélèvements et toute autre forme d'impôts ou de frais – pour supprimer les incitations à la contrebande et faire en sorte que le commerce transfrontalier des minerais soit licite et économiquement avantageux pour les deux pays. Les Participants s'engagent à ne pas se livrer à des pratiques de concurrence fiscale dommageables qui pourraient réduire leurs assiettes fiscales respectives, entraîner des distorsions sur le marché régional des Grands Lacs ou nuire aux objectifs du CIER. Les Participants s'engagent également à respecter ces principes au sein d'autres instances régionales dont ils font partie, afin d'éviter le transfert des pratiques d'arbitrage fiscal vers les juridictions voisines. Les Participants s'engagent également à lutter contre les prélèvements illégaux perçus au niveau local.

e) Coordination avec les partenaires internationaux : Les Participants s'engagent à collaborer avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux en vue d'élaborer d'autres initiatives réglementaires ou réformes nécessaires pour réduire de manière rentable les risques liés aux investissements du secteur privé.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants ont pour but d'améliorer la prospérité économique grâce au renforcement de la coopération dans le domaine du commerce des minerais et à l'accroissement de la transparence transfrontalière et de la confiance des marchés et consommateurs du monde entier. Les Participants ont en outre pour but de mettre en œuvre des réformes qui excluent les groupes armés du commerce des minerais et empêchent que les minerais servent à alimenter les conflits ou les violations des droits de l'homme. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : Chaque Participant établit des processus et des critères/normes minimaux concernant l'inspection et la validation des sites miniers, la vérification des fonderies/affineurs, les audits, le suivi de la chaîne de contrôle et la certification des exportations, ou examine ceux qui existent. Un groupe de travail technique conjoint évalue les principales différences de politique fiscale susceptibles de favoriser la contrebande ou de nuire au commerce licite, y compris les taux et structures d'imposition infranationaux.

Deuxième phase : Les organes de réglementation des Participants publient, sur une plateforme accessible, des données pertinentes sur les inspections, l'octroi de licences et la certification des mines, y compris les informations sur la propriété effective, et les données sur la production, la transformation et l'exportation de produits miniers. Les Participants prennent des mesures quantifiables pour élaborer et/ou améliorer des

systèmes pour : l'inspection et la validation des sites miniers par les autorités minières nationales respectives et/ou des tiers transparents et crédibles désignés à cette fin ; le suivi de la chaîne de contrôle nationale et transfrontalière ; les audits ; la certification des exportations de minerais et la gestion et l'échange de données entre eux. Les Participants coopèrent avec des systèmes tiers de diligence raisonnable pour promouvoir une bonne gouvernance de ces systèmes et le renforcement de la crédibilité des informations relatives aux risques produites par ces systèmes et de l'exactitude de la production des sites miniers. Les Participants établissent des obligations en ce qui concerne l'évaluation transparente de tous les transformateurs et négociants de minerais par des programmes qualifiés qui suivent les principes de l'OCDE et de la CIRGL. Les Participants examinent et harmonisent les politiques fiscales relatives au secteur minier.

Troisième phase : Les Participants mettent en œuvre avec succès le Mécanisme régional de certification et d'autres éléments de l'IRRN de la CIRGL. Les Participants respectent les engagements pris à l'égard de la CIRGL, et rendent compte des résultats obtenus en la matière, y compris en ce qui concerne la conformité au Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, et échangent régulièrement des informations portant sur le commerce des minerais. Les Participants élaborent conjointement des politiques fiscales harmonisées relatives à l'exploitation minière qui permettent de mener des activités commerciales transfrontalières légitimes et éliminent les possibilités de commerce illicite. Les Participants contrôlent le commerce des minerais dans leur pays respectif en imposant qu' il passe par des négociants, des transformateurs ou d'autres exportateurs et importateurs agréés. Les Participants publient des données géologiques actualisées quand cela est indiqué, afin d'améliorer la transparence et de réduire les risques associés aux investissements sur site vierge.

f) Lutte contre la corruption : Les Participants s'engagent à faire en sorte que les transactions liées aux minerais se fassent obligatoirement par l'intermédiaire d'institutions financières officielles ou soient attestées par celles-ci. Les Participants s'engagent à favoriser une concurrence loyale grâce à l'application systématique et transparente des lois et de la réglementation. Les Participants s'engagent à accroître la mise en commun d'informations sur les enquêtes sur la corruption, à coopérer aux fins du recouvrement d'avoirs et à échanger des informations sur les statistiques pertinentes relatives à la production, à la transformation et à l'exportation. Pour améliorer la gestion des recettes provenant du secteur minier, les Participants s'engagent à renforcer les capacités et l'indépendance des organismes de contrôle interne et d'enquête ; à développer les enquêtes et les audits des entités

et services concernés, y compris les institutions publiques, avec l'appui de cabinets d'audit indépendants ; et à faire en sorte que les pouvoirs publics locaux perçoivent l'intégralité des recettes internes auxquelles ils ont droit en vertu de la loi. Les Participants s'engagent à prendre des mesures judiciaires adéquates contre tout individu ou entité impliqué dans des actes de corruption liés à des activités relatives au secteur minier.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants ont pour but de veiller à ce que, sur leurs territoires respectifs, les acteurs corrompus, et en particulier ceux qui contribuent aux conflits armés, soient exclus du commerce des minerais, et que les pouvoirs publics locaux reçoivent leur juste part des revenus du secteur minier. Les Participants ont en outre pour but de mettre en œuvre des réformes qui auront pour effet conjugué d'accroître la transparence et la traçabilité de la chaîne régionale d'approvisionnement en minerais, permettant aux pouvoirs publics nationaux de tirer davantage de revenus des activités économiques liées à l'exploitation minière menées sur leurs territoires respectifs et renforçant les conditions d'intervention des investisseurs crédibles. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : Un groupe de travail technique conjoint composé de représentants nationaux et infranationaux – y compris des services de répression, de sécurité et de renseignement financier – prévoit de faciliter la coopération sur les questions liées à la corruption et à la transparence dans le secteur minier.

Deuxième phase : Les Participants élaborent, conformément à leurs priorités et processus nationaux, des projets de politique complémentaires qui freinent et préviennent les activités de contrebande de minerais. Les Participants élaborent des mécanismes adéquats pour accroître la transparence transfrontalière du commerce des minerais. Les Participants peuvent également élaborer ou développer des accords avec des cabinets d'audit indépendants.

Troisième phase : Les Participants mettent en œuvre, conformément à leurs priorités et processus nationaux, les réformes appropriées pour renforcer l'état de droit, accroître la transparence financière et consolider les structures d'enquête.

g) Coopération des autorités douanières et des services de détection et de répression : Les Participants s'engagent à améliorer, conformément au droit applicable, l'interopérabilité transfrontalière, la mise en commun d'informations sur les statistiques relatives à l'activité minière, l'intégration économique et la traçabilité des minerais. Les Participants s'engagent à renforcer la coopération entre leurs agents des douanes, leurs services de détection et de répression et

leurs cellules de renseignement financier respectifs afin d'identifier les sources de financement du commerce illicite de minerais, qu'elles proviennent du secteur financier informel ou formel, et de prévenir et de combattre conjointement les activités illicites. Les Participants s'engagent à enquêter sur les activités illicites et à entamer les poursuites nécessaires, et/ou coopérer à de telles enquêtes et poursuites, et à renforcer leurs efforts respectifs visant à prévenir et combattre ces activités illicites, ainsi qu'à coopérer à cette fin avec les partenaires internationaux compétents.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants ont pour but d'adopter des mesures efficaces de prévention de la contrebande, de la propagation de la contrebande et d'autres activités illicites liées aux minerais, améliorant l'intégration économique régionale et réduisant la corruption. Les Participants ont en outre pour but de combattre le recours des organisations criminelles et des groupes armés aux minerais pour financer des activités illicites, y compris des actes de terrorisme. Une coopération transfrontalière efficace entre les services de détection et de répression et les cellules de renseignement financier conduit à échanger des informations et mener des opérations conjointes régulièrement, ce qui se traduit par de meilleurs résultats dans la lutte contre la criminalité et améliore la réputation sur le plan international des deux pays en matière de contrôle adéquat du blanchiment de capitaux. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : Les Participants s'engagent à identifier et à désigner des postes frontières à guichets uniques (one-stop border posts) et à affecter des ressources au maintien des postes existants. Les Participants s'engagent à identifier des points de contact pour permettre la coopération des services de détection et de répression compétents et des cellules de renseignement financier, y compris en ce qui concerne le respect des règles du Groupe d'action financière (GAFI), en accordant une attention particulière au secteur de l'extraction minière.

Deuxième phase : Les Participants consultent des experts extérieurs sur la formation et l'appui nécessaires pour disposer des capacités humaines nécessaires, sur le plan national ou conjointement, avec des partenaires régionaux ou internationaux choisis d'un commun accord. Les agents de l'immigration, les agents des douanes et les autres membres des services de détection et de répression aux frontières des Participants mènent des inspections de qualité à tous les postes frontaliers, y compris des contrôles fondés sur les risques (contrôles aléatoires, inspection du fret, interrogatoires secondaires) afin de concilier efficacité et sécurité. Des mécanismes de contrôle sont mis en place pour promouvoir la

transparence et la lutte contre la corruption. Les responsables des services de détection et de répression et les cellules de renseignement financier des Participants coopèrent pour prévenir et combattre les activités illicites.

Troisième phase : Les Participants appliquent les meilleures pratiques et les normes internationales en matière de coopération transfrontalière, permettant de mettre en commun l'information pour gérer les flux transfrontaliers en collaboration.

2) Politiques et initiatives de développement de l'extraction minière et de l'industrie :

a) Politique minière et chaîne d'approvisionnement : Les Participants affirment que la mise en place d'activités industrielles d'extraction et de transformation de haute qualité dans la région, y compris de sous-traitants et d'autres prestataires de services à l'industrie, est essentielle pour pérenniser la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, et s'engagent en conséquence à se soutenir réciproquement dans la réalisation des objectifs de leur politique minière et industrielle à cet égard. Les Participants s'engagent à se concerter pour définir une voie à suivre, transparente et progressive, en vue d'ajouter de la valeur dans les deux pays, en renforçant les capacités locales et en tirant le meilleur parti des marchés. Les Participants s'engagent à privilégier la prévisibilité et la stabilité au sein de leurs régimes réglementaires afin d'améliorer le climat des affaires.

b) Structuration du partage équitable de valeur dans la chaîne d'approvisionnement régionale en minerais : Les Participants s'engagent à nouer des liens économiques qui tirent parti des atouts respectifs de chaque pays dans le but de positionner les deux pays comme des leaders mondiaux de l'exploitation, de la transformation et de l'affinage miniers responsables et éthiques. Les Participants s'engagent à collaborer avec les investisseurs pour établir dans les deux pays, y compris au moyen d'instruments de financement liés à des contrats d'enlèvement (offtake) et de financement mixte, des usines de transformation de minerais qui appuient l'élaboration de systèmes licites de chaîne de contrôle et de chaînes d'approvisionnement transparentes facilitant le commerce et la transformation transfrontaliers licites de minerais, en privilégiant l'étain, le tantale, le tungstène, le niobium, et l'or. Les Participants réaffirment leurs objectifs stratégiques respectifs, à savoir renforcer leurs propres capacités de transformation et d'affinage des minerais et exporter les minerais produits directement vers les marchés internationaux. Les Participants affirment que ces objectifs ne sont pas contradictoires, mais constituent plutôt des possibilités de synergie et de coopération mutuellement bénéfiques si elles sont structurées et réglementées de manière appropriée. Les Participants s'engagent à

encourager l'adoption d'arrangements et d'instruments mutuellement bénéfiques et transparents, tels que des mécanismes de participation au capital, de redevances et de partage des recettes – qui garantissent que la valeur générée par les activités de transformation régionales est partagée de manière équitable et équilibrée et favorisent le versement de bénéfices équitables au pays d'origine.

c) Zones économiques spéciales et investissements transfrontaliers : Les Participants s'engagent à étudier la possibilité de créer des zones économiques spéciales transfrontalières conjointes avec des partenaires du secteur privé, dans le secteur minier et d'autres industries pertinentes, et à mettre en place les infrastructures, les liaisons et le contexte en matière de politiques qui sont nécessaires pour stimuler l'industrialisation et la création d'emplois tout au long de la chaîne de valorisation transfrontalière. Les Participants s'efforcent de tirer parti des centres de travail à façon pour prévenir la fuite des revenus, automatiser le transfert des redevances et impôts et dissuader la contrebande. Les Participants s'engagent à étudier des modalités – telles que des co-entreprises, des structures d'actionnariat conjoint, des initiatives de financement mixte conjoint ou une coordination plus étroite entre leurs régulateurs ou leurs entreprises publiques respectifs – permettant d'approfondir la participation commune des deux pays au développement et de stimuler la croissance économique et de promouvoir l'obtention de revenus équitables dans le pays d'origine. Les Participants s'engagent à ratifier le Traité bilatéral d'investissements du Rwanda et de la RDC afin de stimuler l'intérêt, les investissements et l'assurance du secteur privé.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants ont pour but de devenir une destination attrayante et sûre pour les investissements miniers afin de favoriser l'accroissement du développement économique dans chaque pays, conformément à leurs rôles et à leurs contributions à la chaîne de valeur respectifs. Les Participants ont en outre pour but de bénéficier d'un développement industriel plus important, de pratiques minières responsables, de normes améliorées en matière de travail et d'environnement, d'un haut niveau de traçabilité des minerais et d'un système douanier transfrontalier harmonisé qui permette aux deux pays de bénéficier équitablement de la génération de revenus grâce à l'extraction et à une transformation produisant de la valeur ajoutée. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : Les Participants établissent un groupe de travail chargé de définir les méthodes à utiliser pour soutenir mutuellement leurs politiques minières et industrielles et développer les

capacités de transformation de chaque Participant, y compris le rôle des zones économiques spéciales, des installations de marquage/travail à façon (tolling) ou d'autres mesures de traçabilité, les domaines prioritaires d'investissement industriel et les voies à suivre à long terme pour parvenir à la transformation dans les deux pays. Les Participants commenceront également à évaluer les politiques favorables nécessaires pour soutenir les efforts déployés et la faisabilité des possibilités d'instruments d'investissement transfrontaliers. Les Participants font appel aux États-Unis et à d'autres partenaires internationaux, aux acteurs locaux et internationaux du secteur privé et à la société civile.

Deuxième phase : Les Participants mènent des évaluations de faisabilité pour achever le cadre général, en s'appuyant sur les travaux pertinents d'autres groupes de travail techniques et plateformes infranationales. Les Participants facilitent la mise en place d'instruments d'investissement transfrontaliers en rapport avec les projets prioritaires pour appuyer le cadre général.

Troisième phase : Les Participants achèvent des projets et des initiatives présentant un intérêt mutuel et alignés sur les principes d'une croissance économique pacifique et durable dans la région des Grands Lacs. Les Participants peuvent utiliser des instruments d'investissement transfrontaliers et faire appel à des partenaires régionaux et internationaux pour que ces efforts bénéficient d'investissements et d'assistance internationaux.

3) Exploitation minière artisanale, formalisation et moyens de subsistance de substitution : En s'aidant des lois et réglementations nationales des Participants, du Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, et des six outils de l'IRRN de la CIRGL, les Participants s'engagent à formaliser et professionnaliser l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) – notamment au moyen de partenariats public-privé ou de partenariats avec la société civile – selon des modalités qui respectent les limites fixées pour les sites affectés à l'EMAPE, privilégient la santé et la sécurité des travailleurs, et sont conformes aux réglementations nationales et aux normes d'approvisionnement responsable mutuellement acceptables, y compris le Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence. Chaque Participant s'engage à améliorer les normes d'exploitation des sites miniers, les systèmes de chaîne de contrôle, la santé et la sécurité des travailleurs, les investissements dans des systèmes commerciaux licites et la réglementation financière afin de réduire les risques associés aux chaînes d'approvisionnement internationales en ce qui concerne la production de l'EMAPE. Les Participants entendent encourager les tiers et les investisseurs à formaliser l'EMAPE et à recueillir la production de l'EMAPE afin de respecter la primauté du droit

; de favoriser la transparence de toute la chaîne d'approvisionnement, la diligence raisonnable et la traçabilité ; et de se conformer aux normes internationalement reconnues pour assurer une exploitation minière et un approvisionnement responsables. Les Participants s'engagent également à formaliser l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, à ouvrir la voie à davantage de possibilités de moyens de subsistance de substitution à l'avenir, et à entreprendre des initiatives conjointes pour améliorer la transparence et lutter contre la corruption et le commerce illicite, y compris en améliorant la traçabilité et les normes professionnelles. Les Participants s'engagent à coopérer avec le secteur privé et d'autres acteurs pour combattre et atténuer les violations des droits de l'homme souvent associées à l'EMAPE, y compris le travail des enfants et le travail forcé, la violence à l'égard des femmes et des filles, les conditions de travail dangereuses, et d'autres incidences négatives sur les communautés locales. Les Participants s'engagent à envisager de former des partenariats avec des acteurs internationaux pour améliorer l'image auprès du reste du monde des minerais provenant respectivement de la RDC et du Rwanda. Renforcer la confiance dans la transparence et la traçabilité transfrontalières : Les Participants s'engagent à prendre des mesures réciproques pour améliorer la confiance accordée à la production et aux procédures et données relatives aux exportations de minerais de l'un et de l'autre. Les Participants affirment le principe des centres public-privé de travail à façon – tirant potentiellement parti des postes frontaliers à guichets uniques (one-stop border posts) et /ou des zones économiques spéciales – pour préserver les revenus et établir un système de coordination visant à assurer le transport légal des produits minéraux. Les centres de travail à façon doivent être situés dans les deux pays afin de garantir que tout impôt et droit impayé est automatiquement renvoyé à la juridiction concernée sous la supervision de partenaires de vérification indépendants choisis d'un commun accord, dans le cadre d'une stratégie de coopération visant à lutter contre la contrebande. Les Participants s'efforcent de renforcer le contrôle de la gouvernance des coopératives d'EMAPE afin de veiller à ce qu'elles soient détenues et représentées par des membres des coopératives et ne soient pas soumises à l'influence indue de parties extérieures.

Soutenir les communautés locales pendant la transition : Compte tenu de l'importance économique de l'EMAPE pour les communautés locales, chaque Participant s'engage à envisager, sur son propre territoire, des moyens d'aider les communautés qui dépendent de l'exploitation minière artisanale à formaliser et professionnaliser leurs activités ou à passer à des moyens de subsistance de substitution, tels que les opérations minières professionnelles à petite échelle, l'agrobusiness, et d'autres activités durables, notamment en tirant parti des plateformes infranationales susceptibles de canaliser la contribution de ces

communautés à la mise en place du CIER et en promouvant le regroupement des mineurs artisanaux en coopératives, cela étant une stratégie de facilitation de la formalisation et de la réglementation. Les Participants s'engagent à améliorer le partage des avantages économiques en veillant à ce que les revenus provenant des activités liées aux mines parviennent jusqu'aux communautés locales, comme il convient, de façon ouverte et transparente afin de renforcer les capacités des communautés en matière de résilience, pour renforcer les efforts de paix et de stabilité régionales. Formation visant à faire bénéficier les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE de nouvelles possibilités d'emploi : Les Participants s'engagent à promouvoir la formation professionnelle des acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE et d'autres programmes de professionnalisation et de renforcement des compétences qui conduisent à des activités annexes ou à des opportunités économiques de substitution susceptibles de fournir des revenus plus élevés et des moyens de subsistance plus sûrs. Les Participants s'engagent à encourager et à inciter les investisseurs actuels et futurs à mettre en œuvre des programmes de perfectionnement et de formation de la main d'œuvre dans des domaines tels que l'élaboration de propositions de valeur ; les opérations techniques ; la mise en œuvre de principes de travail et de sécurité ; l'utilisation de systèmes de traçabilité traditionnels et numériques ; et l'accès à la finance.

Donner accès aux financements et aux terres pour promouvoir la formalisation de l'EMAPE : Les Participants s'engagent à évaluer les modalités – telles que l'assistance technique, le financement mixte ou le financement sous forme de subventions – permettant de favoriser l'octroi de prêts directs aux exploitants de l'EMAPE licites qui ne participent pas aux conflits afin de leur donner la possibilité de rejoindre le secteur formel. Les Participants s'engagent, sur leurs territoires respectifs, à faire preuve de transparence dans le cadre des processus géologiques, juridiques et financiers nécessaires pour délimiter des zones géographiques qui se prêtent à l'EMAPE. Les Participants s'engagent à attribuer des sites légaux et productifs aux exploitants de l'EMAPE enregistrés afin d'améliorer la supervision gouvernementale et les contributions de la société civile à la réglementation des activités d'EMAPE, conformément aux lois et à la réglementation pertinentes.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants ont pour but de prendre des mesures visant à s'assurer que la production de l'EMAPE de la région des Grands Lacs est conforme aux normes et aux attentes du marché mondial grâce aux améliorations considérables apportées à la réglementation, à la disponibilité de données à tous les stades, et au respect des principes de diligence raisonnable, permettant ainsi une hausse des investissements internationaux et une perception positive et une promotion mondiales des minerais provenant du Rwanda et

de la RDC. Les Participants ont en outre pour but de s'assurer que les travailleurs de l'EMAPE sont prêts à travailler dans d'autres secteurs économiques en pleine croissance, en touchant un meilleur salaire pour subvenir aux besoins de leurs familles et de leur entourage. Les Participants ont de plus pour but de favoriser l'augmentation des investissements du secteur privé, menant à la prospérité dans toute la région grâce à l'existence de petites, moyennes et grandes entreprises prospères. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : Les Participants développent .et réforment le processus pour permettre des coopératives d'EMAPE. Les Participants s'engagent à identifier les domaines prioritaires pour les formations conjointes ou d'autres programmes destinés aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Les Participants commencent à identifier les possibilités prioritaires d'accorder des financements aux exploitants de l'EMAPE licites qui ne participent pas aux conflits, pour formaliser ce secteur, à associer à leur action les acteurs internationaux et le secteur privé, et à évaluer les possibilités de mécanismes conjoints permettant de favoriser l'octroi de prêts à grande échelle et d'harmoniser, le cas échéant, les régimes de réglementation.

Deuxième phase : Les Participants font en sorte que des normes de qualité s'appliquent à davantage de sites miniers, privilégiant des inspections et audits systématiques, des systèmes de chaîne de contrôle renforcés, des modèles de gouvernance locale, l'inclusion financière et l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Les Participants publient régulièrement des données sur la production, les partenaires commerciaux et les exportations au moyen de systèmes de publication gouvernementaux et dans le cadre de bases de données régionales, en tenant dûment compte de la confidentialité des informations commerciales. Les Participants bénéficient d'une meilleure gouvernance et d'une plus grande transparence des droits miniers, et de la désignation de zones d'exploitation artisanale. Les Participants commencent à organiser des formations ou d'autres programmes pour que les travailleurs touchés par la formalisation de l'EMAPE puissent accéder à des moyens de subsistance de substitution. Les Participants déploient et étendent l'octroi de financements aux exploitants de l'EMAPE, en s'attaquant aux obstacles qui subsistent à leur inclusion financière. Les Participants montrent qu'ils progressent constamment

dans leurs efforts visant à formaliser les chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE et à offrir des moyens de subsistance de substitution aux communautés locales.

Troisième phase : Les exploitants de l'EMAPE peuvent tirer parti de davantage de sites licites et productifs, sous la supervision claire des pouvoirs publics et avec la contribution des acteurs de la société civile. Les Participants veillent à ce que les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE bénéficient de formations, de conditions de travail plus sûres et plus sécuritaires, d'inclusion financière et de soutien des pouvoirs publics. Les Participants coopèrent avec des partenaires internationaux pour mettre en œuvre à plus grande échelle les projets pilotes ayant fait leurs preuves en matière de formalisation et d'amélioration de l'EMAPE. Les Participants coopèrent avec le secteur privé et d'autres experts pour s'assurer que les investissements soutiennent la formalisation de l'EMAPE et le développement des communautés locales grâce à des engagements pris par les entreprises en matière de responsabilité sociale ainsi qu'à la création d'emplois directs et indirects dans les entreprises locales et le perfectionnement professionnel à grande échelle des anciens acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE. La formalisation de l'EMAPE soutient directement les résultats de la consolidation de la paix, y compris la réduction de la violence et du financement des conflits, l'amélioration de la situation des droits de l'homme et le renforcement de la stabilité des communautés. Les Participants vérifient que les pouvoirs publics locaux et nationaux obtiennent des revenus plus élevés grâce à l'amélioration des processus de traçabilité.





D) GESTION DES PARCS NATIONAUX ET TOURISME

Les Participants entendent coopérer pour renforcer les activités transfrontalières de conservation et de gestion des parcs et assurer une gestion de la biodiversité et des écosystèmes qui soit fondée sur la science. Les Participants s'engagent à élaborer une stratégie de sécurité transfrontalière renforcée tout au long de la frontière afin d'améliorer la coordination et la coopération face aux menaces dans leurs parcs respectifs grâce à des mécanismes conjoints d'application de la loi et à l'harmonisation de la législation. Les Participants s'engagent à créer un environnement propice au développement d'une industrie touristique transfrontalière durable et à soutenir les opérateurs touristiques des deux pays. Les Participants s'engagent en outre à autonomiser et à associer les communautés locales aux activités de conservation grâce au partage équitable des avantages et à des moyens de subsistance durables, comme l'introduction d'un système harmonisé de partage des recettes touristiques et une politique standardisée de développement des moyens de subsistance des communautés.

1) Parc national des Virunga et Parc national des volcans : Les Participants savent que le Parc national des volcans du Rwanda et le Parc national des Virunga de la RDC, ainsi que les zones de conservation limitrophes de l'Ouganda, forment un vaste écosystème abritant des espèces uniques et une biodiversité extraordinaire. En consultation avec les principaux partenaires, y compris, le cas échéant, avec l'Ouganda, les Participants s'engagent à améliorer les mécanismes conjoints qui existent dans le cadre de la Collaboration transfrontalière du Grand Virunga (GVTC) afin de renforcer les activités transfrontalières de conservation et de gestion des parcs, y compris la mise en œuvre de l'approche « One Health » (Une seule santé) dans la zone du Grand Virunga. Dans le cadre de la GVTC, les Participants s'engagent à élaborer une stratégie élargie de sécurité transfrontalière dans l'ensemble de la zone transfrontalière afin d'améliorer la coordination et la coopération entre les gestionnaires des parcs, les gardes forestiers et les services de répression face aux menaces pesant sur la sécurité et aux foyers de maladies et pandémies à l'intérieur et à proximité des parcs respectifs. Les Participants s'engagent en outre à élaborer une stratégie intersectorielle One Health portant sur la surveillance des maladies zoonotiques, les campagnes de vaccination et les services de santé dans les communautés tampons, grâce à une collaboration intersectorielle entre les institutions de santé, de soins vétérinaires et de conservation. Les Par-

ticipants s'engagent à créer un environnement favorable en officialisant la coopération en matière de conservation des espèces migratrices et transfrontalières ; ainsi qu'en mettant en place une industrie touristique transfrontalière durable axée sur les Parcs nationaux des Virunga et des volcans qui profite à la fois aux pays concernés et à la région. Les Participants s'engagent à étudier les possibilités d'étendre ces domaines de coopération au Parc national de Kahuzi-Biega, à la Réserve d'Itombwe, au Parc national de Nyungwe et à d'autres zones de conservation à mesure que les possibilités se présenteront, conformément au cadre juridique de chaque pays. Les Participants s'engagent à associer davantage le secteur privé et les partenaires internationaux, y compris avec la Fondation des États-Unis pour la préservation internationale, à la gestion des réserves naturelles.

2) Promotion du tourisme : Les Participants s'engagent à positionner la zone du Grand Virunga comme une destination écotouristique intégrée de calibre international en tirant parti des ressources communes et d'une gouvernance concertée. Outre les débouchés touristiques liés aux parcs nationaux, les Participants s'engagent à utiliser les mécanismes de coordination créés dans le cadre du CIER pour étudier les moyens d'étendre leur collaboration à d'autres aspects du tourisme international qui présentent un intérêt commun, y compris en facilitant le tourisme à forfait pour les visiteurs souhaitant se rendre sur des sites touristiques des deux pays et la coordination des procédures d'immigration aux fins d'arrangements spéciaux en matière de visa ou l'appui logistique et les protocoles de sécurité des touristes, en s'appuyant potentiellement sur le régime de visa touristique unique du projet d'intégration du Corridor Nord ou un processus bilatéral distinct. Les Participants s'engagent à coordonner les régimes conjoints de visas destinés aux voyageurs d'affaires se rendant dans les zones économiques spéciales créées dans le cadre du CIER et à d'autres investisseurs travaillant sur des projets qui présentent un intérêt commun.

3) Lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles : Les Participants s'engagent à renforcer la coopération en matière de surveillance et de détection et répression dans les zones protégées communes afin de lutter contre les activités illégales, y compris celles liées à l'extraction minière, la déforestation, la production de charbon et le trafic des espèces sauvages.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants s'engagent à coopérer pour protéger les zones relevant de leur responsabilité commune dans les Parcs nationaux des Virunga et des volcans, grâce à un plan de gestion transfrontalier unifié et à la mise en œuvre de réformes

qui permettent aux habitants de la région et aux visiteurs internationaux de profiter de l'une des grandes destinations touristiques de la planète, avec des occasions uniques de voir, en sécurité et de manière viable, les gorilles des montagnes et d'autres espèces sauvages, d'explorer les forêts vierges et la nature sauvage, et de randonner près des volcans de part et d'autre de la frontière. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : Les Participants développent et renforcent les mécanismes qui existent au niveau opérationnel pour assurer la coopération transfrontalière en matière de conservation, de sécurité, d'investissements et de gestion des Parcs des Virunga et des volcans et de leurs alentours. Sans faire double emploi avec des organismes existants comme la GVTC, les Participants créent un groupe de travail technique intergouvernemental sur les parcs nationaux et le tourisme, qui se réunit tous les trimestres. Les Participants établissent des protocoles de mise en commun de données afin de renforcer l'échange d'informations et de permettre aux partenaires clés, y compris les États-Unis, d'y accéder pour pouvoir évaluer la situation le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC et émettre s'il y a lieu, en fonction des conditions de sécurité de part et d'autre de la frontière, des avertissements de voyage précis à leurs citoyens souhaiter visiter les régions frontalières.

Les Participants renforcent la surveillance, l'application des lois et le suivi conjoint de la biodiversité.

Deuxième phase : Guidés par le Groupe de travail sur les parcs nationaux et le tourisme et d'autres organismes de coordination, les Participants entament des discussions visant à accroître la coopération en matière de conservation, de sécurité et de gestion des parcs, en examinant les possibilités d'opérations communes telles que des recensements de la faune sauvage auxquels participeraient des acteurs du secteur privé et les gardes forestiers et d'autres catégories de personnel chargées de la conservation de chaque pays, y compris les chercheurs. Sous les auspices du Groupe de travail sur les parcs nationaux et le tourisme, les Participants créent une commission bilatérale bénéficiant des conseils d'experts du secteur privé et d'autres experts en vue d'entamer des discussions sur les moyens de parvenir à un tourisme transfrontalier sûr, durable et responsable dans les parcs nationaux de chaque partie et aux alentours, y compris des discussions préliminaires sur une approche unifiée des normes touristiques, une tarification conjointe des produits des parcs et le partage des recettes provenant des droits d'accès aux parcs, les investissements conjoints en infrastructures nécessaires pour fa-

ciliter l'exploitation des parcs, le tourisme transfrontalier et les conditions propices aux investissements privés dans le tourisme transfrontalier. Les Participants entament des consultations préliminaires sur la création de régimes conjoints de visas destinés aux touristes visitant les sites des Grands Lacs.

Troisième phase : Les Participants lancent, en plusieurs phases, des programmes de visites réciproques ou d'échanges entre leurs gardes forestiers, chercheurs et autres catégories de personnel chargées de la conservation, des activités de formation conjointes destinées aux gardes forestiers, chercheurs et autres catégories de personnel chargées de la conservation, et des patrouilles conjointes transfrontalières de gardes forestiers. Les Participants réunissent conjointement des entreprises touristiques expérimentées et des secteurs d'activités connexes (logistique, transport et assurance) pour débattre des perspectives de développement d'une industrie touristique transfrontalière grâce à une stratégie harmonisée en matière de tourisme. Les Participants collaborent avec des opérateurs touristiques expérimentés du secteur privé afin de présenter la zone du Grand Virunga comme une destination touristique sans équivalent, au moyen de campagnes de marketing communes, d'une participation conjointe à des salons de tourisme internationaux et de visites pilotes touristiques transfrontalières.

Les Participants font en sorte que les communautés locales tirent des avantages grâce à des perspectives d'emploi, au partage équitable des revenus et à l'alignement des investissements touristiques avec les projets de conservation et de développement communautaire, et cherchent des moyens de développer la coopération fructueuse en matière de conservation dans d'autres zones, telles que le Parc national de Kahuzi-Biega, la Réserve d'Itombwe ou le Parc national de Nyungwe.



E) SANTÉ PUBLIQUE

Les Participants entendent coopérer pour renforcer la coopération transfrontalière visant à prévenir et maîtriser la propagation des maladies et à favoriser l'amélioration de la santé publique. Les Participants s'engagent à déployer des efforts conjoints dans la zone transfrontalière pour prévenir efficacement les flambées épidémiques, les pandémies et les épidémies, et à étudier les possibilités de partage d'informations pour promouvoir la recherche scientifique et les débouchés commerciaux liés à la santé.

Mesures de mise en œuvre : À l'appui de cet effort, les Participants ont pour but de réduire de façon importante la propagation des maladies et la prévalence des flambées épidémiques, et d'améliorer les indicateurs de santé publique. Les Participants obtiennent de meilleurs résultats en matière de santé humaine et animale et d'environnement dans la région au moyen de l'approche « One Health ». Les Participants entendent faciliter la vaccination de masse contre les maladies infectieuses, les ripostes aux épidémies, l'amélioration de l'assainissement et l'accès à l'eau salubre et d'autres campagnes de santé publique auprès des communautés locales pour renforcer la sécurité sanitaire dans la région. Pour réaliser cette vision commune, les Participants entendent mettre en œuvre les mesures suivantes, qui se veulent instructives et non normatives :

Première phrase : Les services de santé publique nationaux respectifs des Participants établissent des canaux de communication transfrontaliers pour mettre en commun des informations sur les flambées épidémiques potentielles, y compris pour échanger des alertes et des protocoles afin d'assurer la mise en œuvre de mesures cohérentes et fondées sur des données probantes qui permettent de dépister les signes de maladie chez les voyageurs. Les Participants commencent à échanger les meilleures pratiques en matière de biosécurité et de gestion de laboratoire, de formation du personnel et de protocoles portant sur la manipulation, les tests et l'élimination des déchets de substances pathogènes.

Deuxième phase : Les Participants progressent en ce qui concerne l'amélioration de la surveillance transfrontalière de la santé visant à endiguer les flambées de maladies infectieuses, ce qui profiterait aux deux pays. Les Participants établissent ou renforcent le Comité de coordination transfrontalière « Une seule Santé » en établissant ou mettant à jour des termes de référence clairs, y compris le mandat, les responsabilités, les pouvoirs, les membres/la composition, le calendrier des réunions et les rapports à établir. Les Participants font appel à des partenaires internationaux et régionaux, notamment au Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé,

aux Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), aux CDC des États-Unis et au secteur privé, pour étudier les possibilités d'améliorer ou de développer les activités menées conjointement en matière de santé publique, y compris par l'harmonisation de la réglementation des médicaments et des aliments.

Troisième phase : Les Participants tirent parti du succès de ces activités pour jeter les bases d'un partenariat en matière d'échange de données, de formation conjointe, d'élaboration de politiques complémentaires, de recherche scientifique et d'arrangements commerciaux. Les Participants encouragent les experts techniques des deux pays à explorer les domaines se prêtant à des échanges techniques, au renforcement des capacités conjointes ou à d'autres formes d'assistance sanitaire susceptibles de protéger et d'améliorer le bien-être des communautés locales de part et d'autre de la frontière et de contribuer à développer les secteurs pharmaceutiques et de la biotechnologie dans les deux pays.

F) AUTRES POSSIBILITÉS D'ÉLARGIR LA COOPÉRATION

Les Participants entendent coopérer pour continuer à adapter les efforts de mise en place du CIER et identifier de nouvelles possibilités d'initiatives conjointes à mesure que celles-ci se présenteront. Les Participants s'engagent à envisager des moyens d'accélérer la libéralisation et l'intégration réciproques des échanges commerciaux. Les Participants s'engagent à faire en sorte que le CIER reste une plateforme évolutive qui puisse continuer à favoriser une interdépendance économique plus poussée et une plus grande prospérité commune. Les Participants s'engagent à continuer d'identifier de nouvelles possibilités de coopération à mesure que celles-ci se présenteront, entre autres dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'agrobusiness (y compris l'élevage), de l'éducation, et des sports et divertissements.

1) Eau et assainissement

a. Les Participants peuvent envisager de développer la coopération dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH).

2) Agrobusiness

a. Les Participants peuvent envisager de coopérer pour développer et formaliser les chaînes de valeur forestière au moyen de partenariats stratégiques pouvant renforcer la production et la transformation de récoltes complémentaires telles que le café, le cacao, la quinine et la vanille.

b. Les Participants peuvent envisager des partenariats pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition, la résilience agricole et la réduction de la pauvreté en reliant les communautés de petits exploitants et les commerces à la de-

mande des marchés de plus grands centres de population.

c. Les Participants peuvent envisager de coopérer dans les domaines de l'agroforestier et de la gestion durable des terres, notamment par des programmes communs de reboisement des zones frontalières, afin de remettre en état les terres dégradées, et d'initiatives agroforestières transfrontalières visant à promouvoir des pratiques agricoles responsables.

3) Éducation : Les Participants reconnaissent l'importance du renforcement de capacités dans différents secteurs afin de mettre en œuvre avec succès le CIER et de recourir à l'éducation et la formation pour faire en sorte que les efforts de mise en œuvre du CIER créent des débouchés pour les communautés locales.

a. Les Participants peuvent envisager d'accroître l'accès, y compris l'accès transfrontalier, aux programmes d'éducation et de formation technique et professionnelle et aux cursus universitaires ; d'établir des centres d'excellence fondés sur leurs atouts linguistiques et institutionnels respectifs ; de promouvoir la collaboration dans le domaine de la recherche et la reconnaissance des qualifications pour améliorer la mobilité de l'emploi ; et de collaborer en faveur de l'inclusion des réfugiés dans les systèmes éducatifs.

4) Sports et divertissements

a. Les Participants peuvent envisager de former des partenariats pour promouvoir la paix et la stabilité au moyen d'activités sportives et de divertissements, y compris des échanges de sportifs, des formations et des marathons transfrontaliers, susceptibles de réunir des sportifs, des jeunes et d'autres membres des communautés.



III. MÉCANISMES DE COORDINATION

Pour mettre en œuvre le CIER, les Participants établiront des mécanismes de coordination permanents. Ils peuvent inviter d'autres acteurs publics ou privés, choisis d'un commun accord, à participer aux réunions. Lorsque cela sera possible et approprié, les Participants utiliseront les mécanismes bilatéraux ou régionaux existants pour faire progresser la mise en œuvre du CIER, notamment la CEPGL, la CAE, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la CIRGL, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et l'UA. Les Participants s'engagent à se concerter régulièrement avec les communautés locales pour faire en sorte que les efforts de mise en œuvre du CIER fassent l'objet d'une appropriation locale et améliorent continuellement la sécurité et le bien-être de ces communautés, et à se concerter avec les acteurs du secteur privé pour assurer la stabilité des politiques, la prévisibilité de la réglementation et le respect transparent des lois, de façon à attirer des investissements durables de qualité à grande échelle.

Les Participants utiliseront des mécanismes de coordination pour faciliter les mesures de mise en œuvre décrites dans le présent document. Les Participants entendent que les mesures de mise en œuvre ne soient pas exclusives et admettent pouvoir convenir de mesures de mise en œuvre supplémentaires ou modifiées. Les Participants entendent en outre adopter une approche progressive de telles activités, mais ne souhaitent pas que les phases recommandées décrites dans les mesures de mise en œuvre soient normatives. Les mesures de mise en œuvre, et les phases recommandées correspondantes, peuvent être ajustées dans le cadre des mécanismes de coordination du CIER. Les Participants souhaitent que le CIER soit un cadre évolutif et dynamique et s'engagent ainsi à identifier continuellement des possibilités d'élargir la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

A) Sommet annuel de haut niveau sur l'intégration économique régionale : Les Participants s'engagent à tenir un sommet annuel de haut niveau sur l'intégration économique régionale afin de superviser les progrès généraux réalisés dans les différents domaines d'action. Les Participants peuvent inviter des États ou institutions tiers –

tels que les États-Unis, les pays limitrophes ou d'autres acteurs contribuant à la mise en œuvre du CIER– à participer en tant qu'observateurs aux sessions pertinentes, dans le respect des principes de transparence et de respect mutuel. Le lieu de chaque réunion sera fixé d'un commun accord par les Participants, le premier sommet devant se tenir au plus tard six mois après la signature du CIER.

B) Comité directeur du CIER : Pour la mise en œuvre efficace du présent CIER, les Participants établissent un Comité directeur du CIER. Le Comité directeur du CIER a pour membres les Participants et tout autre participant que ceux-ci pourraient inviter. Le Comité directeur du CIER a pour mandat de : superviser les mesures de mise en œuvre ; préparer le Sommet économique régional annuel de haut niveau ; constituer des groupes de travail techniques ; et s'acquitter d'autres tâches éventuellement fixées par le Sommet. La première réunion du Comité directeur du CIER se tiendra dès que possible, mais au plus tard 30 jours après la signature du CIER.

C) Groupes de travail techniques :
Les Participants établiront, par l'intermédiaire du Comité directeur du CIER, des groupes de travail techniques adéquats pour mettre en œuvre le CIER, en ayant la possibilité d'inviter des partenaires internationaux, dans les 45 jours suivant la signature du CIER. Parmi les groupes de travail techniques se trouvera un groupe chargé d'élaborer une stratégie de financement du CIER pour mobiliser des investissements privés, s'assurer l'appui de donateurs et diriger les financements d'institutions financières internationales en coordination avec les États-Unis, d'autres partenaires internationaux et le secteur privé. Ce groupe de travail élaborera et gérera également une réserve de projets correspondant aux objectifs du CIER, utilisera des instruments financiers mixtes, encouragera les donateurs et les institutions financières internationales à mettre en place les capacités nécessaires et travaillera en étroite coordination avec le Mécanisme de contribution du secteur privé.

D) Coordination infranationale : Les Participants s'engagent à associer les autorités provinciales et les communautés locales appropriées aux projets de réforme régionale et de coopération transfrontalière afin de favoriser un suivi et une mise en œuvre cohérents au niveau local et d'encourager l'appropriation locale du processus de coordination. Les Participants s'engagent à utiliser, ou à établir, si nécessaire, des mécanismes locaux de contribution visant à encourager la coopération transfrontalière infranationale entre les acteurs publics ou privés et ceux de la société civile ; à permettre l'établissement de rapports publics, le signalement des faits répréhensibles et la présentation de plaintes ; et à contribuer directement aux groupes de travail techniques, au Comité directeur du CIER et au Sommet. Les Participants s'efforceront d'identifier les moyens par lesquels les efforts de mise en œuvre du CIER pourraient profiter aux petites et moyennes entreprises, dans le but d'assurer le développement à long terme de l'écosystème et des acteurs du secteur privé des Grands Lacs.

E) Coordination avec les partenaires internationaux : Les Participants s'engagent à coordonner leurs activités avec les partenaires internationaux ainsi qu'avec les institutions financières régionales et multilatérales afin de créer davantage de possibilités d'investissements prioritaires.

F) Mécanisme de contribution du secteur privé : Conscients du rôle central qu'ils jouent dans la réussite du CIER, les Participants s'engagent à solliciter conjointement l'avis du secteur privé et d'autres experts afin d'assurer qu'il soit procédé en temps voulu à un examen méthodique de la gouvernance ou d'autres problématiques freinant les investissements privés. Le mécanisme devrait coopérer avec des partenaires internationaux appropriés pour associer les entreprises dont la conduite passée et présente témoigne de leur engagement en faveur du professionnalisme, de l'intégrité et du respect des lois applicables.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent Cadre prennent effet à compter de la bonne exécution du Concept d'opérations (CONOPS) figurant à l'annexe A de l'Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, fait à Washington, le 27 juin 2025 et de l'Ordre d'opération (OROP) négocié à la réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM) des 17 et 18 septembre 2025 et approuvé par le Comité de surveillance conjointe de l'Accord de Washington le 1er octobre 2025. La bonne exécution du CONOPS et de l'OROP sera déterminée par le Comité de surveillance conjointe.

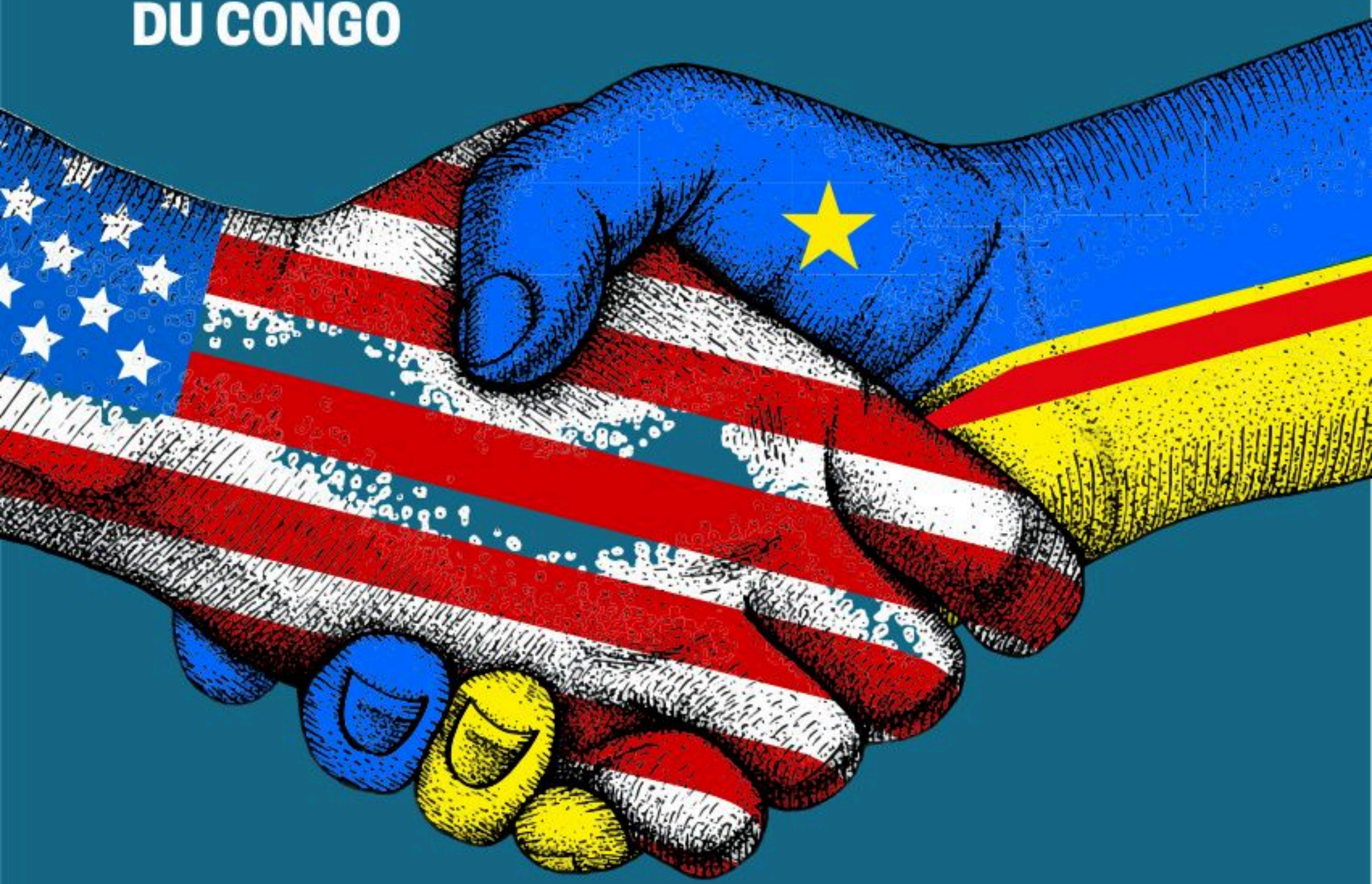
Les Participants s'abstiendront de prendre part à toute communication publique ou autre initiative contraire aux dispositions de la présente section IV.

Fin du texte.

Aux fins du CIER, le « commerce de minerais » comprend le commerce de produits miniers.



ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO



Préambule

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (« RDC ») et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (« États-Unis »), chacun étant une « partie » et ci-après dénommés collectivement les « parties »,

Reconnaissant le partenariat de longue date entre les États-Unis et la RDC, ainsi que leur engagement mutuel à favoriser la paix, la stabilité et le développement économique à long terme dans la région ;

Reconnaissant l'intérêt commun des Parties à renforcer leur coopération afin de promouvoir la sécurité économique et la sécurité des ressources, et de favoriser le développement à long terme dans l'intérêt des deux nations ;

Célébrant la signature historique de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, conclu à Washington le 27 juin 2025, lequel constitue une étape importante pour la stabilité et la réconciliation régionales ;

Affirmant l'importance de s'appuyer sur les réformes en cours en République démocratique du Congo visant à favoriser un climat d'investissement propice à l'attraction et à la rétention des investissements directs étrangers, en particulier dans le secteur minier, grâce à des cadres réglementaires clairs, prévisibles et transparents ;

Soulignant la nécessité d'avoir un secteur minier qui fonctionne conformément à la loi et dans un esprit d'intégrité, de responsabilité et de transparence, et qui garantisse une gestion responsable des ressources minérales dans l'intérêt à long terme du peuple Congolais ainsi que du peuple des États-Unis d'Amérique ;

Reconnaissant l'intérêt de la République démocratique du Congo à diversifier ses partenariats, à créer de la valeur locale et des emplois grâce à la transformation dans le pays, à améliorer la gouvernance et la responsabilité sociale dans le secteur minier, et à favoriser la paix, la stabilité et l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire, en particulier dans les zones reculées et touchées par des conflits ;

Soulignant la forte volonté de la République démocratique du Congo d'établir des partenariats mutuellement avantageux qui tirent parti et développent ses ressources géologiques inégalées afin d'accélérer d'avantage son développement économique grâce à la transformation industrielle pour une plus grande prospérité du peuple congolais ;

Reconnaissant la volonté de la République démocratique du Congo de renforcer sa sécurité et sa stabilité nationale dans l'intérêt de son peuple, et d'assurer la protection et la résilience de ses chaînes d'approvisionnement en minéraux afin de soutenir les intérêts économiques et stratégiques mutuels avec les États-Unis ;

Reconnaissant l'intérêt des États-Unis à mettre en place des chaînes d'approvisionnement sûres, fiables et durables pour les minéraux critiques, à préserver leur sécurité nationale, à soutenir la réindustrialisation et à maintenir leur compétitivité dans des secteurs stratégiques comprenant notamment la défense, l'énergie, les technologies de pointe et l'industrie automobile ;

Reconnaissant le rôle central de la République démocratique du Congo en Afrique australe et centrale et son intégration future dans un marché régional de plus de 600 millions de personnes à court terme, que ce partenariat vise à soutenir par l'1ndustrialisation, la mise en place de chaînes de valeur et la connectivité des infrastructures, conformément aux engagements régionaux de la RDC ;

Reconnaissant le rôle central des infrastructures énergétiques à grande échelle, notamment le projet hydroélectrique Grand Inga, dans la transformation industrielle, le soutien aux projets miniers; de transformation et de connectivité régionale, et la sécurité énergétique de la République démocratique du Congo et de la région ;

Reconnaissant le corridor Sakania-Lobito comme un projet d'infrastructure stratégique pour les parties, lequel relie la République démocratique du Congo-à l'océan Atlantique et constitue l'un des éléments essentiels de la stratégie d'industrialisation et de commerce à long terme de la RDC;

Reconnaissant en outre la volonté de la RDC de développer et d'utiliser les corridors supplémentaires, notamment ceux qui servent ses priorités en matière d'intégration nationale et Régionale ;

Reconnaissant le désir commun des Parties d'accroître le niveau d'investissement du secteur privé américain dans le secteur minier de la République démocratique du Congo et de renforcer les liens économiques entre les deux nations ;

Réaffirmant l'engagement des parties à faire progresser leurs objectifs communs par la collaboration, le dialogue et le respect mutuel, tout en respectant les principes de bonne gouvernance et de gestion responsable des ressources minérales ; et

Rappelant le Traité concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, conclu à Washington le 3 août 1984,

Convenu comme suit :

ARTICLE I – DÉFINITION DES TERMES

Les définitions des termes de cet Accord sont énoncées à l'Annexe 2.

ARTICLE II – OBJECTIVES :

Les objectifs de cet accord sont de :

1. **Établir un partenariat stratégique** entre les États-Unis et la RDC, reflétant le rôle central de la République démocratique du Congo en Afrique et l'ambition commune des parties de transformer leur coopération en un partenariat stratégique à long terme favorisant la paix,1a stabilité et le développement économique en République démocratique du Congo, en Afrique centrale et dans la région des Grands-Lacs ;

2. **Renforcer les possibilités de coopération** en matière de sécurité, de défense et de protection des infrastructures critiques, afin de préserver l'intégrité du territoire et des ressources minérales stratégiques de la République démocratique du Congo, de promouvoir la stabilité régionale et de soutenir la paix et la sécurité en Afrique centrale, conformément au droit international applicable et aux cadres nationaux des deux parties ;

3. **Promouvoir une coopération économique accrue** entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo en favorisant les investissements mutuellement avantageux et les opportunités de développement qui font progresser les intérêts stratégiques communs, soutiennent la croissance économique à long terme et contribuent à la prospérité des deux pays ;

4. **Faciliter l'accroissement des investissements** des personnes des États-Unis et des personnes apparentées afin de diversifier le secteur minier de la République démocratique du Congo, de renforcer la transparence, d'améliorer les normes du travail et de-promouvoir des flux de minéraux critiques sûrs, fiables et mutuellement avantageux à des fins commerciales et de défense entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo ;

5. **Aligner le développement du secteur minier** sur des secteurs complémentaires tels que l'énergie, les infrastructures et les transports, afin de soutenir la transformation locale et de renforcer la vision de développement à long terme de la RDC ;

6. **Mettre en place un mécanisme de coopération stratégique** sur les minéraux critiques et autres actifs clés en République démocratique du Congo ;

7. **Faire progresser et accélérer les réformes en cours** en République démocratique du Congo afin d'amé1iorer encore son environnement commercial, sa gouvernance et ses conditions de travail, y compris dans le secteur minier artisanal, afin de faciliter les investissements des ressortissants américains et des personnes apparentées dans les domaines minier, énergétique, des infrastructures, des initiatives technologiques et d'autres projets ;

8. **Faciliter l'accès stable, prévisible et à long terme** des personnes des États-Unis et des personnes apparentées aux minéraux essentiels provenant de la République démocratique du Congo afin de soutenir la sûreté, la sécurité et la prospérité tant des États-Unis d'Amérique que de la République démocratique du Congo, d'une manière qui favorise la valeur ajoutée locale, l'industrialisation et la croissance économique à long terme en République démocratique du Congo ;

9. **Promouvoir le développement du corridor Sakania-Lobito** afin de soutenir les relations économiques et commerciales-entre les parties ;

10. **Promouvoir des pratiques minières responsables** en République démocratique du Congo et soutenir la formalisation et l'industrialisation du secteur minier artisanal, tout en oeuvrant activement à la réduction du commerce illicite des minéraux, à la lutte contre l'utilisation des minéraux critiques pour financer les conflits et à la création de moyens de subsistance alternatifs pour les communautés minières artisanales ;

11. **Coopérer afin de développer la capacité nationale de valorisation** de la République démocratique du Congo et évaluer les possibilités pour la RDC de participer à des projets de valorisation en dehors du pays, y compris par le biais de prises de participation ;

12. **Promouvoir un investissement accru des personnes des États-Unis et des personnes apparentées** dans de nouvelles activités d'exploration et des projets entièrement nouveaux, notamment grâce à l'amélioration des données géologiques et à la mobilisation de financements provenant de sources publiques et privées ;

13. **Faire progresser les projets stratégiques désignés par la RDC** ; et

14. **Soutenir la paix, la stabilité et l'autorité de l'État** dans les zones touchées par des conflits et les régions reculées grâce à des investissements ciblés dans les infrastructures, la production d'énergie et les projets industriels.

ARTICLE III – STATUT DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE

1. Les États-Unis reconnaissent la RDC comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique, reflétant la profondeur et l'importance des relations bilatérales et l'engagement commun à, promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique.

2. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les parties ont l'intention d'explorer les domaines de coopération suivants :

a. Coopération économique, avec un accent particulier sur la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie, des infrastructures, des initiatives technologiques, de la valorisation et de l'industrialisation ;

b. Coopération en matière de sécurité et de défense, conformément aux lois nationales applicables, à la politique américaine et aux obligations internationales, en vue de renforcer la paix, la stabilité et l'autorité de l'État dans toute la République démocratique du Congo ;

c. Coopération scientifique, technologique et éducative, notamment en matière d'échanges, de formation et d'initiatives de renforcement des capacités ; et

d. Coopération instutitionnelle et en matière de gouvernance, notamment en ce qui concerne les réformes judicaires, les mesures de lutte contre la corruption et les capacités de l'administration publique.

3. Les parties mènent des consultations régulières, en parallèle avec le Comité Directeur Conjoint (CDC), afin d'examiner les progrès accomplis et d'évaluer les possibilités de renforcer la coopération.

4. La RDC, en coordination avec les États-Unis le cas échéant, poursuit et applique des politiques et des mesures nationales qui renforcent la bonne gouvernance, la transparence et le respect du droit international et qui renforcent son rôle de partenaire stratégique fiable et de confiance des États-Unis.

5. Les parties étudient la possibilité d'un protocole d'accord spécifique en matière de sécurité qui précisera davantage les modalités de coopération en matière de paix, de stabilité et d'autorité de l'État dans toute la République démocratique du Congo.

6. Les parties étudient la possibilité d'une coopération en matière de protection des infrastructures clés et.de mise en place de mécanismes visant à atténuer les risques pésant sur les réserves minérales stratégiques critiques et l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement.

7. Afin de promouvoir les objectifs du partenariat stratégique, les parties établissent un forum de partenariat économique binational États-Unis-RDC (FPEB), un dialogue intergouvernemental visant à approfondir la coopération dans un large éventail d'intérêts et de priorités économiques communs dans le cadre du présent accord Le FPEB États-Unis-RDC se réunit tous les deux ans, alternativement à Washington, D.C. et à Kinshasa, sauf décision contraire des parties. Le FPEB devrait servir de cadre à la participation du secteur privé avec les parties afin de renforcer les relations commerciales entre les États-Unis d'Amérique e.t la République démocratique du Congo, de favoriser la croissance économique à long terme et de garantir des partenariats et des investissements durables qui font progresser le présent accord. Les parties fixent une date officielle et choisissent le lieu de la réunion inaugurale du FPEB dans les 365 jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

“ Les États-Unis reconnaissent la RDC comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique, reflétant la profondeur et l'importance des relations bilatérales et l'engagement commun à, promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique ”

ARTICLE IV – RÉSERVE D'ACTIFS STRATÉGIQUES

1. La RDC désigne une liste initiale d'actifs minéraux critiques, d'actifs aurifères et de zones d'exploration sans licence dans le cadre de la réserve d'actifs stratégiques (SAR) et fournira cette liste au CDC établie conformément à l'article VI du présent accord dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La liste peut être mise à la disposition des personnes habilitées à soumettre des propositions de projets SAR, comme prévu dans le présent accord. Les projets RAS sont tous les projets liés aux actifs de la RAS en phase d'exploration, de développement ou d'extraction, ou tout projet désigné comme faisant partie de la RAS conformément au présent accord. Un projet RAS comprend une concession ou une licence ou un permis similaire.

2. À tout moment, des actifs minéraux critiques supplémentaires, des actifs aurifères et des zones d'exploration sans licence peuvent être ajoutés à la RAS par la RDC. Les actifs susceptibles d'être ajoutés à la RAS peuvent être présentés au CDC par les États-Unis ou la ROC pour discussion. Le CDC tient à jour la liste des actifs désignés qui composent la RAS..

3. Les parties conviennent que la RAS constituera une liste évolutive à laquelle la RDC ajoutera fréquemment des actifs supplémentaires, en consultation avec les États-Unis, afin de promouvoir les objectifs du présent accord.

4. Aucune autorité gouvernementale de la RDC n'aura le droit d'imposer, et les projets RAS ne seront soumis à aucune obligation, des redevances, frais, permis ou procédures administratives, à l'exception de ceux expressément prévus par la législation de la RDC, telle que modifiée de temps à autre.

5. La RDC ne peut ajouter aucun actif à la RAS si cela enfreint la législation nationale de la RDC ou est contraire aux obligations juridiques internationales entre les parties.

ARTICLE V – PROJETS STRATÉGIQUES DÉSIGNÉS PAR LA RDC

1. Les parties reconnaissent l'importance de donner la priorité et d'accélérer la mise en œuvre des projets stratégiques désignés par la RDC, qui sont des initiatives transformatrices identifiées par la RDC comme étant essentielles à sa vision de développement à long terme et conformes aux objectifs du présent accord.

2. La RDC fournit, dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une liste initiale des projets stratégiques désignés par la RDC.

3. À tout moment, des projets supplémentaires peuvent être désignés comme projets stratégiques désignés par la RDC en consultation avec les États-Unis par l'intermédiaire du CDC. Les projets stratégiques désignés par la RDC sont sélectionnés par la RDC sur la base de leur capacité prévue à :

a. Contribuer à la transformation industrielle de la République démocratique du Congo par la création de valeur ajoutée locale, la création d'emplois et le renforcement des capacités ;

b. Renforcer les infrastructures, les systèmes énergétiques et technologiques essentiels à la diversification économique et à l'intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales ;

c. Soutenir la paix, la stabilité et l'autorité de l'État, en particulier dans les zones touchées par des conflits ou les régions reculées riches en ressources naturelles ; et

d. Promouvoir un développement inclusif et l'amélioration des moyens de subsistance du peuple congolais grâce à une transformation économique à long terme.

4. Les parties s'efforcent de coopérer afin de mobiliser des financements appropriés, conformément aux lois et politiques de ces dernières, notamment par l'intermédiaire des institutions financières internationales, des banques multilatérales de développement, du secteur privé et, le cas échéant, des institutions américaines de financement du développement et de crédit à l'exportation, afin de soutenir la mise en œuvre réussie des projets stratégiques désignés de la RDC.

5. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets stratégiques désignés de la RDC, la RDC examine les possibilités de participation des personnes des États-Unis et des personnes apparentées, y compris les possibilités pour les producteurs et les distributeurs de biens durables et inclura un accès préférentiel et un droit de préemption lorsque cela est approprié et déterminé par les deux parties, notamment par le biais de coentreprises, de partenariats public-privé et de programmes de développement des fournisseurs, conformément à la législation de la RDC.

ARTICLE VI – COMITÉ DIRECTEUR CONJOINT

1. Les Parties établissent par le présent Accord le Comité directeur conjoint (CDC), composé de représentants de la RDC et des États-Unis. Le CDC sert de plateforme principale pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs du présent accord. La première réunion du CDC se tient au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le CDC est composé de cinq représentants des États-Unis et de cinq représentants de la RDC.

3. Les représentants des États-Unis se composent d'un représentant respectivement du département d'État, du département du Trésor, du département du Commerce et de la Société américaine de financement du développement international (DFC), ainsi que d'un représentant d'une agence des États-Unis sélectionné par le président du CDC des États-Unis d'Amérique, pouvant être issu de l'une des agences susmentionnées.

4. Les représentants de la RDC comprennent un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, un représentant du ministère de l'Économie nationale, un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère du Plan et un représentant du Cabinet du Président.

5. Le CDC a deux coprésidents, l'un provenant du département d'État américain et l'autre de la RDC (collectivement appelés les « Présidents »). Le coprésident de la RDC est désigné par le ministre ayant le rang de préséance le plus élevé parmi les membres représentant la RDC.

6. Les Parties s'informent mutuellement par écrit des représentants qu'elles nomment au sein du CDC au plus tard 15 jours après l'entrée en vigueur du présent Accord. En outre :

a. Une Partie peut nommer à tout moment un ou plusieurs nouveaux responsables pour remplacer ses représentants actuels au sein du CDC, par notification écrite adressée à l'autre partie.

b. Tout responsable siégeant en tant que représentant au sein du CDC peut désigner un autre responsable à titre de suppléant de manière permanente ou pour une seule réunion dans le cas où le représentant principal serait dans l'impossibilité d'assister à une réunion du CDC.

7. Le CDC se réunit deux fois par an. Les Présidents fixent la date et le lieu de chaque réunion, en coordination avec les autres membres du CDC. Les réunions peuvent se tenir virtuellement. En outre, les Présidents peuvent si nécessaire convoquer des réunions ad hoc. Toutes les réunions doivent faire l'objet d'un préavis minimum de 10 jours ouvrables, sauf si les deux Présidents consentent à renoncer à ce préavis ou à le raccourcir, et requièrent un quorum composé de la majorité des membres du CDC.

8. Le CDC prend les décisions décrites dans le présent Accord par consensus. Si le CDC ne parvient pas à un consensus, la question est soumise aux représentants de haut niveau des Parties. Aucune décision ne peut être prise tant qu'un consensus n'a pas été atteint. Les membres du CDC représentant la RDC veillent à ce que toute décision soit préalablement approuvée de manière appropriée par la RDC.

9. Les fonctions du CDC comprennent :

a. Discuter de la manière dont les Parties peuvent soutenir l'investissement et le développement de projets de réserve d'actifs stratégiques (RAS), de projets stratégiques admissibles (PSA), de projets stratégiques désignés par la RDC et de la réserve de minéraux stratégiques, notamment par le biais de la coopération technique, de la planification de projets et de la mobilisation d'investissements ;

b. Veiller au respect et à la supervision de la mise en œuvre du présent accord, y compris le processus d'investissement RAS décrit à l'article VII et la mise en œuvre du régime fiscal et budgétaire décrit à l'article XII ;

c. Faciliter la coopération technique bilatérale en matière de réformes juridiques, réglementaires et politiques nécessaires pour attirer les investissements dans le secteur des minéraux critiques de la RDC et réduire les risques pour les personnes des États-Unis et les personnes apparentées ;

d. Discuter des objectifs d'achat appropriés pour le marché américain pour les propositions de projets RAS et élaborer et mettre à jour, le cas échéant, des lignes directrices d'achat pour les projets RAS qui garantissent l'alignement avec la chaîne d'approvisionnement et les objectifs de sécurité nationale du présent Accord, y compris l'utilisation pour le marché américain. L'adoption des lignes directrices d'achat est décidée par le CDC.

e. Coordonner la promotion d'une allocation transparente des achats des projets RAS et des

PSA aux personnes des États-Unis et/ou pour une utilisation sur le marché américain ;

f. Discuter des changements de propriété des projets RAS et des PSA afin de garantir le maintien de leur éligibilité au titre du présent accord et des lois de la République démocratique du Congo ;

g. Discuter des possibilités pour les personnes des États-Unis et les personnes apparentées, qui sont des fabricants et des distributeurs de biens durables et des opérateurs du secteur de la construction générale, de participer aux projets RAS et aux PSA ;

h. Identifier des moyens de coopérer pour faire progresser et promouvoir des approches équitables et fondées sur le marché en matière de minéraux critiques ;

i. Discuter des défis et opportunités pour le climat d'investissement et d'affaires en République démocratique du Congo, y compris en ce qui concerne les projets RAS et les PSA ;

J. Toute autre fonction liée au présent accord dont les Parties peuvent convenir d'un commun accord par écrit.

En cas de question ou de désaccord entre les Parties concernant l'éligibilité d'une personne, d'une entité ou d'un projet, y compris concernant la conformité avec les lignes directrices d'achat telles qu'adoptées par le CDC, en vue de soumettre une proposition de projet RAS ou pour une désignation en tant que PSA, la Partie concernée soumet la question au CDC. Le CDC se réunit dans un délai de 15 jours pour statuer sur la question de l'éligibilité, tel que décrit dans le présent Accord. La RDC ne conclura aucun accord concernant un projet RAS tant que la question de l'éligibilité n'aura pas été tranchée par le CDC.

Si un changement de propriété rend une entité ou une personne inéligible au processus d'investissement RAS décrit à l'article VII, la RDC bloquera le changement, sous réserve de la législation applicable. Si un changement de propriété a pour conséquence qu'un projet ne remplit plus les conditions requises pour être considéré comme un projet RAS ou un PSA, le projet ne sera plus éligible aux incitations fiscales, budgétaires ou réglementaires prévues par le présent Accord pour les projets RAS et les PSA.

12. Le CDC peut consulter les membres pertinents du secteur privé au sujet des objectifs du présent Accord, en cas de besoin.

ARTICLE VII – PROCESSUS D'INVESTISSEMENT SAR

1. La RDC informe le CDC de toute possibilité de projet RAS.

2. La RDC accorde aux personnes des États-Unis le droit de première offre pour les Projets RAS.

3. Toute personne des États-Unis qui soumet une proposition dans les trois mois suivant la notification d'un projet RAS au CDC se voit accorder une période de négociation de trois mois, renouvelable une fois. La RDC peut, s'il y a lieu, inviter plusieurs personnes des États-Unis qualifiées à soumettre des offres améliorées ou révisées pendant la période de négociation afin de garantir le résultat le plus avantageux pour le projet et pour la RDC.

4.À l'issue de cette période de négociation pour les personnes des États-Unis, qui ne doit pas dépasser neuf mois après la notification d'un projet RAS, si aucune proposition émanant d'une personne des États-Unis n'a été acceptée, la RDC donnera aux personnes apparentées, y compris les personnes de la RDC qui répondent à la définition de « personne apparentée » figurant à l'annexe 2, la possibilité de soumettre des propositions et d'entrer dans des périodes de négociation pour les projets RAS. Chaque période de négociation accordée aux personnes apparentées aura une durée comparable, ne dépassant pas trois mois.

5. Pour être acceptée par la RDC dans le cadre d'un projet SAR, une proposition doit contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord en matière de chaîne d'approvisionnement et de sécurité nationale en démontrant comment le projet soutient l'achat vers le marché américain, y compris, le cas échéant, la conformité avec 1es lignes directrices d'achat une fois celles-ci adoptées par le CDC.

6. Le CDC peut décider d'ajuster les délais indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent article, conformément aux procédures énoncées à l'article VI (8), et clarifier les questions liées à la mise en œuvre du présent article. Si la ROC n'accepte aucune proposition émanant d'une personne des États-Unis ou d'une personne apparentée dans les douze mois suivant la notification requise au paragraphe 1 du présent article, la question est soumise au CDC pour discussion, y compris la prolongation éventuelle des délais de négociation décrits dans le présent article.

7. La RDC met tout en œuvre pour approuver en temps utile les propositions acceptées pour les projets RAS impliquant des personnes des États-Unis ou des personnes apparentées, y compris toutes les autorisations et permis nécessaires pour les projets RAS en vertu des lois de la RDC.

8. En cas de propositions multiples pour un même projet RAS, la RDC s'efforce d'accepter une proposition émanant de personnes des États-Unis avant celles émanant de personnes apparentées. En outre, la RDC s'efforce d'accepter la proposition qui correspond et contribue le mieux aux objectifs du présent Accord en matière de chaîne d'approvisionnement et de sécurité nationale. La décision finale quant à la proposition à accepter appartient à la RDC, sous réserve des exigences du présent Accord.

9. La RDC fournit un préavis écrit de 30 jours au CDC avant de conclure tout accord concernant un projet RAS.

10. Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, puis tous les douze mois, le CDC examine les projets RAS qui ne sont pas soumis aux périodes de négociation décrites dans le présent article et/ou pour lesquels il n'existe aucune proposition active émanant de personnes éligibles au processus d'investissement RAS, afin de discuter des mesures à prendre pour susciter davantage d'intérêt de la part des personnes éligibles.

11. Les Parties sont conscientes que le processus des projets RAS décrit dans le présent article ne doit pas aboutir à un gel des actifs et/ou priver de toute autre manière la RDC des ressources financières équitables attendues de l'exploitation de ses ressources minérales et de ses actifs liés au secteur minier.

12. Une fois qu'une personne des États-Unis ou une personne apparentée a achevé l'exploration d'un projet RAS, elle bénéficie d'une période exclusive de trois ans pour demander et obtenir une licence d'exploitation pour la zone correspondante.

13. Les États-Unis examinent la faisabilité d'apporter leur soutien aux projets RAS.

ARTICLE VIII – PROJETS STRATÉGIQUES QUALIFIANTS :

La RDC désigne tout projet situé en République démocratique du Congo qui n'est pas détenu majoritairement par la RDC ou l'une de ses entreprises publiques et qui répond aux critères d'éligibilité énoncés à l'annexe I comme un < projet stratégique admissible » (PSA) après notification au CDC par l'une ou l'autre des Parties, y compris par l'intermédiaire du gouvernement de la République démocratique du Congo ou de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo.



ARTICLE IX – SAKANIA-LOBITO CORRIDOR

1. Les Parties reconnaissent le caractère stratégique du projet de corridor Sakania-Lobito et son rôle essentiel dans le transport et l'exportation de cuivre, de cobalt, de zinc et d'autres minéraux critiques, ainsi que d'autres marchandises commerciales, de la République démocratique du Congo vers les États-Unis d'Amérique.

2. La RDC entend promouvoir la réhabilitation et la modernisation de la ligne ferroviaire SNCC grâce à un partenariat avec le secteur privé qui favorise la réalisation des objectifs du présent Accord et contribue à améliorer les moyens de subsistance du peuple congolais ainsi que le transit et le transport entre la RDC et l'Angola via Dilolo. Les Parties conviennent de l'importance de veiller à la synchronisation de l'ensemble de la ligne Tenke-Lobito et de s'efforcer d'y intégrer des contenus américains, dans la mesure du possible. Ce projet fonctionnera selon un régime d'accès ouvert, transparent et non discriminatoire pour tous les opérateurs qualifiés actifs sur l'ensemble du corridor Tenke-Lobito. Sous réserve de leur état de préparation opérationnelle, toutes les extensions futures, y compris celle reliant Tenke à Sakania, fonctionneront de la même manière.

3. Les États-Unis ont l'intention, sous réserve de la sélection par la RDC de partenaires du consortium du secteur privé qui favorisent la réalisation des objectifs du présent Accord, de pr-Omouvoir la mobilisation de financements pour ce projet par le biais d'institutions de financement du développement et de crédit à l'exportation, de banques multilatérales de développement et d'investisseurs privés afin d'aider à la réhabilitation et à l'exploitation de la section congolaise du corridor Sakania-Lobito.

4. Les Parties coopèrent afin de promouvoir le financement, la réhabilitation et l'exploitation du corridor Sakania-Lobito, notamment par le biais d'investissements publics et privés, afin de garantir un accès complet et ouvert aux opérateurs qualifiés depuis le port de Lobito jusqu'à Sakania et ses futures extensions. Ce régime d'accès ouvert devrait optimiser la capacité et l'efficacité du fret et accroître les capacités logistiques afin d'améliorer la compétitivité globale du corridor Sakania-Lobito et de faciliter les échanges commerciaux entre les États-Unis et la RDC.

5. La RDC veille, conformément à ses lois et règlements, à ce que l'exploitation et la gestion de la section congolaise du corridor Sakania-Lobito contribuent aux objectifs de développement économique national, favorisent l'intégration régionale, facilitent l'accès ouvert aux opérateurs congolais et internationaux et favorisent la réalisation des objectifs du présent Accord.

6. Les Parties entendent coopérer pour accroître la compétitivité du corridor Sakania-Lobito, notamment en augmentant le volume des minéraux critiques exportés depuis la RDC via le corridor Sakania-Lobito dans les conditions du marché. Pour ce faire, la RDC et ses entreprises publiques ont intention, dans un délai de cinq (5) ans, de faire en sorte qu'au moins cinquante (50) pour cent des volumes de cuivre, quatre-vingt-dix (90) pour cent des volumes de concentré de zinc et de trente (30) pourcent des volumes de cobalt que la RDC et ses entreprises publiques choisissent de commercialiser, conformément à leurs droits de participation et de commercialisation contractuels sur la production de certains partenariats, soient exportés depuis la RDC via le corridor Sakania-Lobito. Le CDC peut évaluer et décider de modifier ces chiffres, à la lumière des développements commerciaux et logistiques, afin de tenir compte de la compétitivité du corridor Sakania-Lobito.

7. Les Parties se consultent sur des accords mutuellement avantageux pour les importations stratégiques en RDC, y compris, mais sans s'y limiter, les intrants tels que le soufre, les matériaux énergétiques ou les réactifs de traitement, en tenant compte de la logistique, de la sécurité et des conditions du marché. Ces accords peuvent inclure l'utilisation du corridor Sakania-Lobito ou d'autres corridors alternatifs identifiés par la RDC.

8. Les États-Unis réaffirment leur intention de faire du projet du corridor Sakania-Lobito un succès qui profite à la République démocratique du Congo et au peuple congolais et qui permette une croissance économique à long terme, alimentée par le secteur privé, pour la République démocratique du Congo, tout en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales pour les ressortissants des États-Unis.



ARTICLE X – GRAND BARRAGE INGA

1. Les Parties reconnaissent l'importance stratégique des projets hydroélectriques du Grand Inga en tant qu'infrastructures transformatrices pour la République démocratique du Congo et la région dans son ensemble, essentielles pour garantir un approvisionnement électrique fiable et durable pour les opérations industrielles, y compris les activités minières, de transformation et de raffinage, le développement de l'agro-industrie et le fonctionnement des principaux corridors de transport et industriels, notamment le corridor Sakania-Lobito, ainsi que l'amélioration du niveau de vie du peuple congolais.

2. Les Parties entendent créer un Comité de coordination et de gouvernance du projet hydroélectrique Grand Inga afin de faire avancer les projets liés à Ings.et de promouvoir les opportunités pour les personnes des États-Unis et les personnes apparentées.

a. Par l'intermédiaire de ce Comité, les Parties coordonnent, selon qu'il convient et conformément à leurs lois et politiques, la mobilisation de capitaux pour le financement des projets hydroélectriques Grand Inga, notamment auprès d'institutions de financement du développement et de crédit à l'exportation, d'institutions financières internationales, de banques multilatérales de développement, du secteur privé et d'autres partenaires internationaux, conformément aux objectifs du présent Accord.

b. Le Comité comprend une représentation égale des États-Unis et de la RDC. D'autres représentants peuvent être ajoutés d'un commun accord, conformément aux objectifs du présent Accord.

c. Le Comité est tenu de collaborer avec le secteur privé et la société civile, le cas échéant.

ARTICLE XI – ACCORDS DE RÉSERVE ET DE DÉCHARGE STRATÉGIQUE DES MINÉRAUX

1. Les parties reconnaissent l'importance stratégique de garantir un accès fiable, transparent et mutuellement avantageux aux minéraux critiques afin de soutenir leurs objectifs communs en matière d'industrialisation, de chaîne d'approvisionnement et de sécurité nationale. À cette fin, les Parties étudient la création d'une réserve de minéraux stratégiques (RM:S) coordonnée, située en République démocratique du Congo. La RMS a pour objectif :

a. d'assurer un approvisionnement prévisible et durable en minéraux critiques, notamment en cobalt, pour les États-Unis ;

b. de renforcer la capacité de la RDC en matière de gestion des ressources nationales de stabilisation des valeurs, de valorisation locale, d'industrialisation et de création d'emplois ; et

c. de promouvoir la résilience et les approches équitables fondées sur le marché au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

2. La RDC et ses entreprises publiques ont l'intention d1utiliser leurs droits de propriété et leurs droits contractuels de commercialisation liés à la production de minéraux critiques pour permettre l'accès à des contrats d'achat aux personnes des États-Unis et aux personnes apparentées, ainsi qu'à l'utilisation par le marché américain.

a. Pour ce faire, la RDC et ses entreprises publiques incluront un droit de première offre sur les minéraux critiques commercialisés destinés à l'exportation provenant des projets RAS et des PSA, aux personnes des États-Unis et aux personnes apparentées, à des conditions commercialement comparables garantissant que ces minéraux seront destinés à être utilisés par le marché des États-Unis.

b. Le cas échéant, ces achats devraient être exportés via le corridor Sakania-Lobito. Sous réserve de la disponibilité des fonds, les États-Unis peuvent fournir un soutien ou une assistance technique ciblée pour faciliter cet accès.

ARTICLE XII – CADRE FISCAL, FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE

1. Les Parties reconnaissent que les États-Unis peuvent envisager d'investir dans des Projets RAS et des PSA, sous réserve des lois, réglementations et processus et procédures applicables en RDC et aux États-Unis. Aucune disposition du présent Accord ne modifie ou11e déroge aux droits ou obligations d'une Partie en vertu de tout autre accord international entre les Parties.

2. Bien que les Parties conviennent que le régime juridique et fiscal du Code minier et les autres lois applicables de la RDC constituent le cadre juridique national unique et exhaustif en RDC régissant les projets RAS et les PSA, la RDC a l'intention de mettre en place des incitations budgétaires, fiscales et réglementaires préférentielles pour les personnes des États-Unis et les personnes apparentées qui investissent dans des projets RAS et des PSA, lorsque ces projets sont situés dans des zones spécifiques conformément à l'Annexe 1 :

a. La République démocratique du Congo s'engage à modifier, dans les douze (i2) mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la loi n° 13/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et de change applicable aux conventions de collaboration et aux projets de coopération, et à entreprenne toute réforme législative et constitutionnelle dans un délai maximum de douze (12) mois afin d'aligner son cadre juridique sur les dispositions pertinentes du présent Accord. Cela comprend :

i. une clause de stabilisation fiscale renouvelable pour une période initiale de dix (10) ans ;

ii. l'introduction d'un délai contraignant de 90 jours pour le remboursement de la TVA ;

iii. des mécanismes de compensation permettant d'imputer les trop-perçus de TVA sur d'autres obligations fiscales ;

iv. des procédures simplifiées en matière de documentation pour les demandes de remboursement de la TVA ;

v. l'accès à un guichet unique pour accomplir toutes les procédures administratives, fiscales, douanières et réglementaires nécessaires en un seul endroit centralisé ; et

vi. la création d'une autorité fiscale centralisée chargée de toutes les interactions en matière de fiscalité des entreprises avec les investisseurs dans le secteur minier.

b. La RDC a l'intention d'entamer des discussions avec tous les propriétaires de PSA au sujet du paiement centralisé des impôts afin de garantir la transparence, la prévisibilité et l'administration efficace des obligations fiscales.

3. La RDC met en place des incitations supplémentaires pour les projets RAS et les PSA sur la base des objectifs du présent Accord et pourra adapter les incitations spécifiques au cas par cas. Lors de l'adaptation de ce cadre, la RDC peut tenir compte de la contribution du projet au développement à long terme de la République démocratique du Congo et de l'importance stratégique du projet pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

a. Ces incitations seront accordées conformément à la législation de la République démocratique du Congo, y compris, le cas échéant, tout processus d'approbation parlementaire, dans les délais les plus brefs possibles.

b. La RDC informe le CDC des incitations supplémentaires qu'elle a l'intention d'accorder à chaque projet RAS et PSA dans les trois (3) mois suivant l'acceptation d'une proposition de projet RAS et dans les douze (12) mois suivant la désignation d'un PSA.

4. Dans les douze (12) mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, puis chaque année, le CDC examine la mise en œuvre de ces incitations pour les projets RAS et les PSA en vertu de la loin° 13/005 du 11 février 2014 et peut recommander des ajustements à l'examen des deux parties afin de garantir la réalisation des objectifs du présent Accord ; toute modification des mesures incitat1.ves prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article doit être officiellement-adoptée dans la législation de la République démocratique du Congo.

5. Afin de garantir la transparence et l'alignement sur les intérêts économiques et stratégiques communs dans le cadre du présent Accord, la RDC, par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (ARECOMS), avise les États-Unis de toute modification relative aux quotas ouinterdictions d'exportation de cobalt par la RDC. Ces notifications ont pour but de faciliter la consultation et le dialogue au sein du CDC, dans le respect du droit souverain de la RDC de déterminer sa politique d'exportation. En outre, la RDC a l'intention de dispenser des briefings trimestriels à l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo présentant les raisons, les impacts prévus et les calendriers de mise en œuvre des décisions relatives aux quotas. Les membres du CDC peuvent assister à ces briefings.

ARTICLE XIII – ENTREPRISES PUBLIQUES

1. La RDC procède à un examen de la propriété effective et des structures de direction des entreprises publiques congolaises dans le secteur minier, conformément aux lois et aux mécanismes de contrôle applicables en RDC, et peut partager les informations pertinentes avec le CDC et le l'Office du représentant au commerce des États-Unis (USTR) à des fins de dialogue et de coopération, conformément aux objectifs du présent Accord.

2. La RDC s'efforce de fournir au CDC et à l'USTR des informations générales sur les participations minoritaires et majoritaires des entreprises publiques de la RDC dans les projets miniers, dans le respect des obligations de confidentialité applicables, de la sensibilité commerciale et des considérations stratégiques nationales.

3. La RDC s'efforce d'utiliser la participation minoritaire des entreprises publiques congolaises dans les actifs miniers afin de faciliter les opportunités d'investissement pour les personnes des États-Unis et les personnes apparentées.

ARTICLE XIV – ASSISTANCE TECHNIQUE ET SOUTIEN À LA GOUVERNANCE

1. Les États-Unis entendent fournir une assistance technique à la RDC dans les domaines suivants, à l'appui des objectifs communs du présent accord et en consultation avec la RDC :

a. Promotion du développement à long terme du secteur minier en République démocratique du Congo ;

b. Développement des capacités de transformation et de raffinage de la République démocratique du Congo, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée locale ;

c. Soutenir les initiatives législatives et réglementaires identifiées en collaboration avec la RDC afin d'améliorer encore l'environnement commercial de la République démocratique du Congo ;

d. Amélioration de la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo par le biais de réformes réglementaires ;
e. Formation et assistance aux fins de renforcer l'application de la réglementation et de renforcer les capacités des agents des services fiscaux, douaniers et frontaliers pour identifier et intercepter les marchandises illicites ;

f. Évaluation des données existantes sur les ressources minérales en République démocratique du Congo et au Musée royal de l'Afrique centrale, dans la mesure où elles sont disponibles, afin d'évaluer les priorités critiques en matière d'exploration minière, notamment par le biais de travaux de reconnaissance visant à identifier les risques liés aux perspectives d'investissement susceptibles d'être incluses dans la RAS, et à les réduire, ainsi que par le biais d'une étude réalisée par des experts du secteur afin d'identifier le potentiel des ressources issues des résidus miniers ; et

g. Soutien aux initiatives de développement régional dans les régions touchées par des conflits ou les zones reculées riches en ressources aux fins d'accroître la présence de l'État et de renforcer la résilience socio-économique.

2. Les Parties s'efforcent d'identifier les moyens d'accroître les possibilités de coopération entre les universités et les établissements d'enseignement des États-Unis et ceux de la RDC afin de renforcer les capacités scientifiques et techniques ainsi que le transfert de compétences.

3. Les États-Unis entendent renforcer les capacités institutionnelles de la RDC en favorisant les stages et les possibilités d'observation sur le lieu de travail auprès de sociétés minières des États-Unis, en faisant appel à l'expertise minière des États fédérés des États-Unis directement liée à la gestion et la supervision des ressources minérales, et en renforçant localement les connaissances au sujet des défis de l'industrie minière à l'échelle mondiale et de la place de la RDC dans ce contexte.

4. La RDC accorde la priorité aux réformes judiciaires visant à renforcer les capacités des institutions judiciaires et leur crédibilité afin de favoriser un climat d'investissement prévisible et de réduire la corruption dans le système judiciaire, conformément à son programme national de réformes en cours.

5. Les États-Unis entendent, conformément à leurs lois et politiques, mobiliser des financements par l'intermédiaire des institutions américaines de financement dedéveloppement et de crédit à l'exportation, et encourager les banques multilatérales de développement et les autres partenaires internationaux à appuyer les projets de transformation identifiés dans le cadre du présent Accord ou conçus pour faire progresser ses objectifs. Ces projets peuvent comprendre, mais sans s'y limiter :

a. Le développement et la construction de mines vierges et de zones d'exploration non autorisées faisant intervenir des personnes des États-Unis ou apparentées, visant à assurer l'approvisionnement du marché américain tout en contribuant également au développement économique de la République démocratique du Congo ;

b. L'acquisition, l'expansion ou l'amélioration de projets miniers sur des sites désaffectés faisant intervenir des personnes des États-Unis ou apparentées, visant à assurer l'approvisionnement du marché américain tout en contribuant également au développement économique de la République démocratique du Congo ; et

c. Des projets de transport, énergétiques ou d'autres projets d'infrastructure visant à renforcer la croissance économique, l'exploitation minière et l'industrialisation en République démocratique du Congo, dans lesquels interviennent des personnes des États-Unis ou apparentées.



ARTICLE XV – POLITIQUE MINIÈRE ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE

1. Les Parties explorent les voies appropriées pour appuyer la formalisation ou la normalisation de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (MAPE), le cas échéant, en partenariat avec !'Entreprise Générale de Cobalt et les autres institutions compétentes de la RDC.

2. Les Parties s'efforceront de :

a. D'identifier les sites d'exploitation MAPE dans les zones minières stratégiques critiques en République démocratique du Congo qui se prêtent à des efforts de formalisation dans le cadre d'un programme pilote, en tenant compte des communautés locales ;

b. De faciliter la mise en place de chaînes d'approvisionnement traçables par l'intermédiaire de coopératives, de négociateurs agréés et de centres de négoce contrôlés, tout en favorisant un accès équitable au marché pour les exploitants de MAPE en République démocratique du Congo ;

c. D'appuyer la fourniture d'une assistance technique et l'inclusion financière pour les efforts de formalisation de l'exploitation MAPE, sous réserve de la disponibilité des fonds ; et

d. D'encourager les tierces parties et les investisseurs qui formalisent les MAPE et capturent les matériaux produits par l'exploitation MAPE à respecter l'État de droit ; à appuyer une transparence totale de la chaîne d'approvisionnement, la diligence raisonnable et la traçabilité ; et à adopter les normes internationalement reconnues-pour garantir une exploitation minière et un approvisionnement responsable.

3. La RDC étudie les perspectives de partenariat avec des personnes des États-Unis et apparentées afin de garantir que l'approvisionnement en minéraux critiques provenant de ia République démocratique du Congo se conforme aux normes internationales et régionales.

4. Les parties entendent coopérer sur les initiatives identifiées ci-dessus dans le but de garantir que la formalisation de l'exploitation MAPE contribue non seulement à l'amélioration des moyens de subsistance, à l'inclusion financière et à la protection sociale des communautés employées dans1'exploitation MAPE, mais aussi à la traçabilité et à un approvisionnement responsable.

ARTICLE XVI
INTERPRÉTATION

1. Sauf disposition contraire dans le présent Accord, toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord fait l'objet de consultations entre les parties.

2. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme engageant ou obligeant les Parties à verser ou à allouer des ressources financières. La mise en œuvre du présent Accord est subordonné à la disponibilité des fonds.

ARTICLE XVII
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES COMMERCIALES

Toutes les informations, documents et documents divulgués ou partagés dans le cadre de cet Accord (y compris ceux fournis à ou fournis par la CDC) seront considérés comme confidentiels commerciaux conformément aux lois et règlements applicables de chaque Partie. Sauf disposition des exigences de la loi applicable, les informations, documents et documents partagés dans le cadre de cet Accord ne seront pas divulgués par la Partie réceptrice à des tiers sans le consentement écrit de l'autre Partie.

ARTICLE XVIII – DISPOSITIIONS TECHNIQUES

1. Le présent accord entrera en vigueur à la signature des deux parties.

2. Le présent accord peut être modifié par un accord écrit mutuel des parties.

3. Les Parties procéderont à un examen conjoint de la mise en œuvre de cet Accord par l'intermédiaire de la CDC tous les trois (3) ans suivant son entrée en vigueur.

4. Cet accord peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par notification écrite à l'autre partie. La résiliation de cet accord prendra effet cinq ans à compter de la date de cette notification écrite.

5. Toutes les annexes du présent Accord seront considérées comme faisant partie intégrante de ce Règlement.

6. Rien dans cet Accord ne doit être interprété comme empêchant l'une ou l'autre des Parties d'entrer en partenariats stratégiques avec d'autres pays ou avec des organisations régionales ou internationales, y compris en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement en minéraux ou en soutien à des objectifs communs d'industrialisation.

ANNEXE 1

ANNEXE 1 : CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ POUR LES PROJETS STRATÉGIQUES ÉLIGIBLES

Tous les QSP doivent faire avancer les objectifs de cet Accord et les intérêts de sécurité nationale des Parties. Un projet doit répondre à tous les critères décrits dans cette annexe pour constituer un QSP, sauf indication contraire.

1. Propriété et contrôle :

a. Un projet doit satisfaire à l'une des conditions de propriété suivantes :

i. Au moins 51 % de la participation au projet ou à la société holding du projet est détenue, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes américaines ; ou

ii. Au moins 40 % de la participation est détenue par une ou plusieurs personnes américaines ou personnes alignées, et les personnes américaines ou alignées détiennent également un contrôle effectif sur la gouvernance de projet, définie comme suit :

a. Majorité des sièges au conseil ou droit de veto sur les décisions stratégiques ; ou

b. Droits garantis sur la préoccupation de minéraux critiques, le cas échéant.

b. En plus des conditions de propriété décrites à l'article 1(a) de cette annexe, pas plus de 40 % du capital du projet ne peut être détenu, directement ou indirectement, par une entité ou un individu qui ne relève pas de la définition de personne américaine ou personne alignée. Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de cet Accord, ce nombre sera réduit à 30 %. Dix ans après la date d'entrée en vigueur de cet Accord, ce nombre sera réduit à 20 %. Vingt ans après la date d'entrée en vigueur de cet Accord, ce nombre sera réduit à 10 %.

c. Nonobstant le paragraphe 1(b) de cette annexe, les Parties peuvent déterminer que les projets évalués au cours de cette année civile peuvent impliquer un pourcentage plus élevé de la propriété détenue par une personne non alignée.

2. Exigences de départ : Un projet doit répondre aux deux critères suivants :

a. Elle respecte les directives de mise à l'écart pour les projets SAR, une fois développées par la JSC comme énoncé à l'article VI(9)(d), ou il est autrement démontré à la satisfaction de la JSC comment la mise en vente servirait les objectifs de cet accord ; et

b. Il doit être conçu de manière à ce que la collecte de minéraux critiques exportée par le projet soit transportée en utilisant l'infrastructure ferroviaire du corridor Sakania-Lobito lorsque géographiquement est possible.

3. Type de projet et portée technique - Le projet doit appartenir à une ou plusieurs des catégories suivantes et doit se conformer à toutes les lois applicables sur la RDC :

a. l'exploration, l'expansion ou le développement de l'exploitation minière des minéraux critiques en terrain vierge ;

b. Exploration, expansion ou développement des actifs existants de minéraux critiques dans les friches industrielles ;

c. Bénéfication en aval des minéraux critiques d'origine de la République démocratique du Congo ;

d. Des projets d'infrastructure (par exemple, ferroviaires, énergie, eau, autres systèmes logistiques) qui sont essentiels au succès d'un projet minier ou de bénéfice qualifié ; ou

e. Le retraitement ou le recyclage des résidus contribue à la sécurité de l'approvisionnement en minéraux critiques.

4. Domaines spécifiques : Le projet doit appartenir à une ou plusieurs des catégories suivantes, qui reflètent les zones prioritaires ou les objectifs stratégiques de développement identifiés par les Parties :

a. Des projets situés dans des régions géographiquement isolées, enclavées ou autrement difficiles d'accès où les contraintes d'infrastructure augmentent significativement les coûts ou risques de développement, et où l'investissement améliorerait de manière significative la connectivité régionale et l'intégration économique ;

b. Des projets situés dans des régions identifiées par la RDC comme post- conflit, fragiles ou affectées par l'instabilité, où l'investissement responsable contribuerait à la stabilisation, à la sécurité et à la reprise socio-économique ;

c. Des projets impliquant la construction, l'expansion ou la modernisation d'installations de raffinage, de fusion, hydrométallurgique ou d'autres installations de traitement des minéraux, visant à renforcer la valeur ajoutée du pays et à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques ;

d. Des projets qui constituent un développement en terrain vierge.

ANNEXE 2

Aux fins de ce Contrat :

1. Sauf indication contraire dans ce paragraphe, « *personne américaine* » signifie :

a. Un ressortissant américain ;

b. Une entité organisée selon les lois des États-Unis d'Amérique ;

c. Une entité détenue, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par un ou plusieurs ressortissants américains ; ou

d. Une entité qui détient une participation partielle de 5 % ou plus par le gouvernement américain ou qui a reçu plus de 25 % de son financement de dette pour un projet d'une agence gouvernementale américaine.

e. Les éléments suivants sont exclus de la définition de « personne américaine » :

i. Une entité organisée selon les lois d'une nation couverte ;

ii. Une entité détenue, directement ou indirectement, d'un tiers ou plus par un ou plusieurs ressortissants de, et/ou une ou plusieurs entités organisées selon les lois d'une nation couverte;

iii. Une entité dans laquelle des ressortissants des nations couvertes occupent le poste de directeur général ou son équivalent ; avoir le droit de nommer ou de destituer un tiers ou plus de son conseil d'administration ou de son organe de gouvernance équivalent ; ou avoir la capacité de décider ou d'orienter le vote de son conseil d'administration ou de son organe de gouvernance équivalent, soit par la majorité soit par un vote ou des arrangements de décision spéciaux ; et

iv. Une personne ou une entité bloquée en vertu des sanctions mises en place par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor des États-Unis.

2. Sauf indication contraire dans ce paragraphe, « *personne alignée* » désigne une personne non américaine. Personne qui n'est pas :

a. Un ressortissant d'une nation couverte ;

b. Une entité organisée selon les lois d'une nation couverte ;

c. Une entité détenue, directement ou indirectement, d'un tiers ou plus par un ou plusieurs ressortissants de, et/ou une ou plusieurs entités organisées selon les lois d'une nation couverte ;

d. Une entité dans laquelle des ressortissants des nations couvertes occupent le poste de directeur général ou son équivalent ; avoir le droit de nommer ou de destituer un tiers ou plus de son conseil d'administration ou de son organe de gouvernance équivalent ; ou avoir la capacité de décider ou d'orienter le vote de son conseil d'administration ou de son organe de gouvernance équivalent ; ou

e. Une personne ou une entité bloquée en vertu des sanctions mises en place par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor des États-Unis.

3. « *Nation couverte* » désigne toute nation couverte telle que définie en vertu du 10 U.S.C. § 4872(f)(2) à la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Les pays peuvent être ajoutés ou retirés de cette définition aux fins de cet Accord par consentement écrit mutuel des Parties, en tenant compte des objectifs de sécurité nationale et de chaîne d'approvisionnement de cet Accord.

4. « *Greenfield* » désigne un développement minier réalisé sur un site où aucune activité minière antérieure n'a eu lieu.

5. « *Brownfield* » désigne l'exploration, le développement ou l'expansion minière réalisée sur ou à proximité d'un site avec une infrastructure minière existante ou déjà en activité, ou là où des activités industrielles antérieures ont eu lieu.

6. « *Bénéfication* » désigne les différents processus par lesquels le minerai extrait est préparé pour un traitement en aval, incluant l'amélioration de la teneur, la récupération et la forme physique ainsi que le raffinage selon les besoins de l'utilisateur final.

7. « *Entreprise d'État* » *ou* « *SOE* » désigne une entité (a) dont la majorité des parts ou autres intérêts de propriété appartiennent à une subdivision étatique ou politique de celle-ci, ou (b) sous le contrôle d'une subdivision étatique ou politique de celle- ci.

8. « *Minage artisanal et à petite échelle* » *ou* « *ASM* » désigne les activités minières menées par des particuliers, des groupes ou des entités juridiques utilisant des méthodes non industrielles, artisanales ou semi-industrielles, notamment :

(a) l'extraction et la concentration de substances minérales par des artisans dans des zones spécifiquement autorisées à cet usage, utilisant des outils simples et des techniques traditionnelles ; et

(b) des opérations minières à petite échelle menées de façon permanente par des entités légalement établies, nécessitant des installations fixes limitées et employant des procédés semi-industriels ou industriels après l'identification d'un gisement.

9. « *Minéraux critiques* » désigne tout minéral, matériau ou élément de terres rares identifié comme critique ou stratégique par l'U.S. Geological Survey, le Département de l'Énergie des États-Unis ou le Département de la Guerre des États- Unis, ainsi que ceux

identifiés comme stratégiques par la République démocratique du Congo conformément à ses lois.

10. Le « *droit de première offre* » désigne le droit accordé aux personnes américaines de faire une offre de bonne foi pour développer un projet SAR avant que les personnes alignées ou non alignées ne puissent le faire.

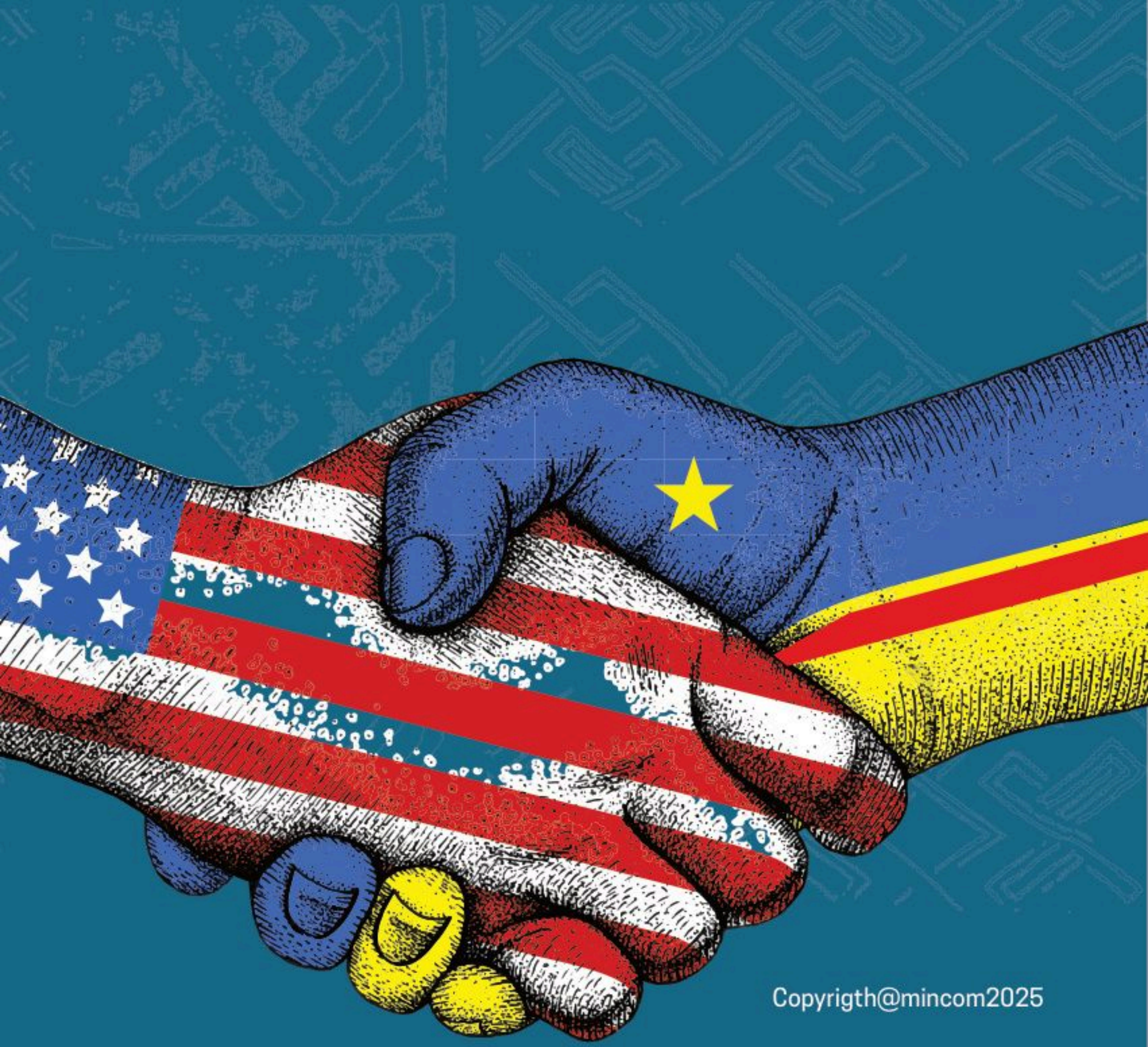
11. « *Offtake* » désigne la part des produits miniers d'un projet destinés à la vente ou à la livraison à un ou plusieurs acheteurs dans le cadre d'accords commerciaux.

12. « *Accord de vente* » désigne un accord contraignant pour l'achat et la vente de quantités spécifiées de produits miniers sur une période définie.

13. « *Ligne ferroviaire SNCC* » désigne la ligne ferroviaire de Dilolo à Sakania exploitée par la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (SNCC) et qui fait partie du corridor de Lobito.

14. « *Guichet Unique* » désigne l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), ou toute entité successeure désignée par la RDC, servant de bureau ou de plateforme centralisée où toutes les personnes américaines et les personnes affiliées peuvent accomplir toutes les procédures administratives, fiscales, douanières et réglementaires nécessaires pour investir dans la RDC en un seul lieu et de manière accélérée.

15. « *Produits miniers* » désigne toute substance minérale commercialisable, extraite légalement par des opérations artisanales, semi-industrielles ou industrielles, ou tout produit traité en concentration, extraction métallurgique ou usine de traitement telle que définie et réglementée par l'Ordre interministériel n° 009/VPM/CAB de la RDC. MIN/ECO. NAT/2023, n° 00137/CAB. MIN / MINES/01/2023, et n°010/CAB. MIN/COM. EXT/2023 du 4 août 2023 régissant la régulation de la commercialisation, de l'exportation et la nomenclature des produits miniers commercialisables.



Copyrigth@mincom2025